

국세청 공무원 등 근로자 인사관리규정

제정	2007. 4. 1.	국세청훈령 제1641호
일부개정	2007. 10. 1.	국세청훈령 제1671호
일부개정	2009. 1. 19.	국세청훈령 제1712호
일부개정	2009. 10. 21.	국세청훈령 제1798호
전부개정	2010. 3. 30.	국세청훈령 제1836호
일부개정	2012. 1. 13.	국세청훈령 제1917호
일부개정	2012. 5. 8.	국세청훈령 제1937호
일부개정	2013. 6. 1.	국세청훈령 제1999호
일부개정	2014. 9. 1.	국세청훈령 제2071호
일부개정	2016. 3. 1.	국세청훈령 제2146호
일부개정	2017. 4. 13.	국세청훈령 제2201호
전부개정	2018. 2. 1.	국세청훈령 제2235호
일부개정	2018. 12. 31.	국세청훈령 제2279호
일부개정	2019. 12. 31.	국세청훈령 제2345호
일부개정	2021. 5. 7.	국세청훈령 제2442호
전부개정	2023. 9. 30.	국세청훈령 제2591호
일부개정	2025. 1. 31.	국세청훈령 제2667호

+제1장 총칙

+제1조(목적) 이 규정은 국세청 및 소속기관에 근무하는 공무원, 기간제, 단시간 근로자(이하 “공무원 등 근로자“라 한다.)의 채용, 근로조건 및 퇴직 등 인사관리에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

+제2조(적용범위) 공무원 등 근로자의 인사관리에 관하여 법령, 단체협약 등 별도로 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

+제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “공무직 근로자“란 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 사람으로서 국세청 및 소속기관에서 직접 고용한 자를 말한다.
2. “기간제 근로자“란 국세청 및 소속기관과 일정기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자로서 국세청 및 소속기관에서 직접 고용한 자를 말한다.
3. “단시간 근로자“란 1주간의 정해진 근로시간이 통상근로자의 1주간의 정해진 근로시간보다 짧은 근로자로서 국세청 및 소속기관에서 직접 고용한 자를 말한다.
4. “공무직 등 근로자“란 국세청 및 소속기관에서 직접 고용한 자로서 공무직 근로자와 기간제 근로자 및 단시간 근로자를 포함한다.
5. “국세청 및 소속기관의 장“이란 국세청장, 지방국세청장, 세무서장, 국세공무원교육원장, 국세청주류면허지원센터장, 국세상담센터장을 의미한다.
6. “채용기관장“이란 국세청장, 지방국세청장, 국세공무원교육원장, 국세청주류면허지원센터장, 국세상담센터장을 의미한다.
7. “인사부서의 장“이란 공무직 등 근로자의 채용협의, 근로계약 체결 및 관리, 복무사항 지도·점검, 근무부서 이동에 관한 사항 관리, 휴직의 허가 및 복직 관리 등 인사관리를 실질적으로 총괄하는 공무원으로서 국세청, 지방국세청의 운영지원과장(세무서는 징세과장, 국세공무원교육원은 교육지원과장, 국세청주류면허지원센터는 분석감정과장, 국세상담센터는 업무지원팀장)을 의미한다.
8. “경리부서의 장“이란 공무직 등 근로자의 급여, 수당, 퇴직금 등의 지급 또는 청구를 실질적으로 관리하는 공무원으로서 국세청, 지방국세청의 운영지원과장(세무서는 징세과장, 국세공무원교육원은 교육지원과장, 국세청주류면허지원센터는 분석감정과장, 국세상담센터는 업무지원팀장)을 의미한다.

9. “사용부서의 장“이란 공무원직 등 근로자의 선발, 담당할 사무의 부여, 복무사항 등을 실질적으로 관리하는 공무원으로서, 국세청, 지방국세청, 국세공무원교육원, 국세청주류면허지원센터, 국세상담센터의 과장, 담당관, 실장, 팀장과 세무서의 과장, 담당관, 지서장을 의미한다.
10. “안전보건총괄책임자“란 근무지 내 산업재해 예방계획의 수립 등 안전·보건에 관한 업무를 총괄하고 관리하는 공무원으로서 국세청, 지방국세청의 운영지원과장(세무서는 세무서장, 국세공무원교육원은 교육원장, 국세청주류면허지원센터는 센터장, 국세상담센터는 센터장)을 의미한다.
11. “관리감독자“란 산업안전 및 보건에 관한 업무를 지휘·감독하는 공무원 또는 공무원직 등 근로자로서 국세청, 지방국세청의 행정팀장(세무서는 운영지원팀장, 국세공무원교육원은 지원1팀장, 국세청주류면허지원센터는 업무지원팀장, 국세상담센터는 업무지원팀장 및 업무 공정별 소장)을 의미한다.
12. “재직기간“이란 공무원직 등 근로자가 국세청 및 소속기관의 직원으로서 신분을 가지고 있는 기간을 의미한다.
13. “계속근로기간“이란 재직기간에서 휴직기간을 제외한 기간으로, 호봉제 근로자의 기본급 획정을 위한 근무연수 산정 및 퇴직금 산정의 기준이 되는 기간을 의미한다. 단, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 휴직기간은 계속근로기간에 산입한다.

가. 업무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간

나. 자녀당 최초 1년 이내의 육아휴직기간

다. 셋째 이후 자녀에 대한 3년 이내의 육아휴직기간

라. 연간 90일 이내의 가족돌봄휴직기간

+제4조(공무원직 등 근로자의 구분) ① 공무원직 등 근로자의 구분은 다음 각 호와 같다.

1. 일반직 : 교환원, 사무원, 행정사무원, 안내원, 웹디자이너, 해설사, 공보직, 안전·보건관리자
2. 경비직 : 경비원
3. 기술직 : 시설관리원(건축, 기계, 전기, 소방 분야 등 종사원을 포함한다.)
4. 환경관리직 : 청사미화원, 조경관리원

② 해당 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 해당 직종별 근로자의 직위를 소장, 반장, 주임 등으로 구분할 수 있다.

③ 제2항의 직위는 업무 특성을 고려하여 대·내외적으로 부르는 직위의 명칭을 다르게 부여하여 호칭할 수 있다.

+제5조(정원) ① 공무원 등 근로자의 정원은 「공무원 등 근로자 정원표(별표1)」의 정원 및 예산의 범위에서 채용·배치할 수 있다.

② 지방국세청장 등은 공무원 등 근로자의 정원을 조정하려면 국세청장과 협의하여야 한다.

③ 지방국세청장 등은 소속기관별, 직종별 정원을 「공무원 등 근로자의 기관별·직종별 인원(별지 제1호 서식)」에 따라 작성하여 매년 1월 31일까지 국세청장에게 보고하여야 한다.

+제2장 관리기관

+제6조(전담부서) 공무원 등 근로자에 대한 채용 및 인사관리는 국세청 운영지원과 노무안전팀, 지방청 운영지원과 행정팀, 국세공무원교육원 교육지원과 지원1팀, 국세청주류면허지원센터 분석감정과 업무지원팀, 국세상담센터 업무지원팀에서 담당한다.

+제7조(고충처리담당관) ① 인사부서의 장은 고충처리담당관을 겸직하며

인사, 처우 등 각종 직무 조건과 그 밖의 신상 문제에 대한 인사 상담 또는 근로조건상의 불합리한 차별 시정 업무를 담당한다.

② 고충처리담당관은 고충처리 의견을 접수하면 조속히 처리하여 그 결과를 본인에게 통지하여야 한다.

+제8조(징계위원회) ① 공무원 등 근로자의 징계사건을 심의·의결하기 위하여 채용기관에 위원장과 위원 4명 총 5명으로 구성된 징계위원회를 둔다.

② 징계위원회의 위원장은 인사부서의 장으로 한다.

③ 위원은 채용기관장이 지명하는 5급 이상 공무원 4명(5급 이상 공무원의 수가 부족한 경우에는 채용기관장이 소속 공무원 중에서 지명한다)으로 한다. 다만, 징계의 공정성 담보를 위해 다음과 같은 사유에 해당하는 경우에는 외부위원을 선임할 수 있다.

1. 직무관련자로부터 금품수수, 향응 등을 제공받은 경우
2. 직장 내 성희롱을 포함한 성범죄(성폭력, 성희롱, 성매매)를 행한 경우

④ 간사는 전담부서의 장으로 한다.

⑤ 징계위원회의 회의는 비공개이며, 위원들은 비밀누설금지 의무를 진다.

+제8조의2(재심의 징계위원회) ① 재심의 징계위원회는 국세청에서 진행한다.

② 재심의 징계위원회의 구성, 절차 및 진행방법 등은 제8조와 같다.

+제9조(위원의 제척·기피·회피) ① 징계위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사건의 심리·의결에서 제척된다. 이 경우 제척결정은 징계위원회의 위원장이 직권에 의하여 한다.

1. 위원 본인 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 심의·의결의 대상자인 경우
2. 위원 본인과 친족 관계에 있거나 친족 관계에 있었던 사람이 해당 심의·의결의 대상자인 경우

3. 위원 본인이 심의·의결 대상자의 직근 상급자이거나 징계 사유가 발생한 기간 동안 직근 상급자였던 경우
- ② 징계혐의자는 징계위원회 위원에게 제척사유가 있거나 공정한 심리·의결을 기대하기 어려운 사정이 있으면 위원장에게 기피신청을 할 수 있다.
- ③ 제척 또는 기피 신청은 그 사유를 소명한 문서로 하여야 하며, 「제척·기피·회피 신청서(별지 제15호 서식)」, 위원장은 제척 또는 기피신청을 받으면 그에 대한 결정을 하고, 지체없이 신청인에게 결정서 정본을 송달하여야 한다.
- ④ 징계위원회의 회의에 참석하는 위원이 제척사유 또는 기피사유에 해당하는 것을 알게되었을 때에는 스스로 그 사건의 심리·의결에서 회피할 수 있다. 이 경우 회피하고자 하는 위원은 위원장에게 그 사유를 「제척·기피·회피 신청서(별지 제15호 서식)」로 소명하여야 한다.
- ⑤ 사건의 심리·의결에 관한 사무에 관여하는 위원 아닌 직원에게도 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

+제3장 채용 및 근로계약의 체결

+제1절 채용

- +제10조(채용권자 및 채용기준)** ① 공무원 등 근로자에 대한 채용권자는 국세청장으로 한다. 국세청장은 공무원 등 근로자에 대한 채용 권한을 채용기관장에게 위임할 수 있다.
- ② 국세청장은 공무원 등 근로자 채용에 관한 기준을 정하여 채용기관장에게 통보할 수 있으며, 채용기관장은 이를 준수하여야 한다.
- +제11조(채용)** ① 공무원 등 근로자의 채용은 공개 채용을 원칙으로 한

다. 다만, 근로계약기간이 6개월 미만인 일회성 단기 기간제 채용이나 단기 파견·용역 계약 체결, 전문 인력 및 지역 인력의 확보 등을 위하여 필요한 경우 제한경쟁이나 특별채용을 할 수 있다.

② 제1항 단서 중 근로계약기간이 6개월 미만인 일회성 단기 기간제 채용이나 단기 파견·용역 계약 체결 시 「국세청 비정규직 채용 사전심사제 운영방안」에 따라 비정규직 채용 사전심사 절차를 채용통보로 갈음한다.

③ 공무원 등 근로자를 채용할 때에는 채용예정 인원, 채용예정 직위 및 업무내용, 채용자격기준, 남녀 고용평등 및 모성보호, 저소득층 우선 채용 등에 관한 사항을 응시자가 알 수 있도록 7일 이상 일간신문 또는 정보통신망 등의 방법을 이용하여 공고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 채용공고 및 채용절차를 생략할 수 있다.

1. 국세청 및 소속기관의 필요에 의하여 별정직 공무원으로 임용된 근로자가 공무원으로 전환되는 경우
2. 직제 개편 등 불가피한 고용조정으로 계약을 해지하였으나, 3개월 이내에 계약 해지 당시와 유사한 업무를 할 근로자로 계약해지된 근로자를 채용하는 경우
3. 기간제 근로자를 동종·유사직종의 공무원 근로자로 전환하는 경우
4. 채용계약 체결 후 3개월 이내에 최종 합격자의 계약포기, 선발취소, 사전 예고 없는 퇴직 등에 대해 예비합격 후보자를 선정하는 경우

④ 사용부서의 장은 신규채용 요청 시 사전에 채용기관장 및 인사부서의 장과 협의하여야 하며 공고, 서류전형, 면접전형 등의 채용절차는 사용부서에서 진행한다.

⑤ 근로자 채용시에는 채용자격기준에 해당하는 자를 대상으로 서류전형 및 면접전형에 의하여 적격자를 채용하여야 한다. 다만, 담당업무의 성격을 고려하여 필기시험, 실기시험 등을 실시할 수 있다.

⑥ 인사부서에서는 원활한 채용절차 진행을 위해 채용시기를 조정할 수 있다.

+제12조(공정채용) ① 채용기관장은 채용과정 전반을 이 규정에서 정하는 바에 따라 공정하고 투명하게 운영하여야 한다.

② 채용기관장은 입사지원서, 면접 등 채용과정에서 인적요소 등 편견을 유발하는 내용을 배제하고 직무능력위주로 선발하여 공정한 심사가 이루어지도록 하여야 한다.

③ 공무원 등 근로자의 공정채용 기준과 관련하여 이 규정에서 정하지 아니하는 바는 별도의 지침에 따른다.

+제13조(능력중심 채용) ① 채용기관장은 채용에 앞서 공무원 등 근로자가 수행하는 직무별 필요역량, 평가지표 등을 객관적으로 정립할 수 있다.

② 채용기관장은 제1항에 따라 정립한 직무별 필요역량, 평가지표 등을 활용하여 직무내용에 기반한 능력중심의 채용과정을 진행할 수 있다.

+제14조(기간제 근로자 사용기준) ① 국세청 및 소속기관의 장은 계약기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위(기간제 근로계약의 반복갱신 등의 경우에는 그 계속 근로한 총기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위)에서 기간제 근로자를 사용할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2년을 초과하여 사용할 수 있다.

1. 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우
2. 공무원 또는 공무원 근로자의 휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 당해 공무원 또는 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우
3. 공무원 또는 공무원 근로자가 학업, 직업훈련 등을 이수함에 따라 그 이수에 필요한 기간을 정한 경우
4. 고령자(만 55세 이상)와 근로계약을 체결하는 경우
5. 전문적 지식·기술의 활용이 필요한 경우와 정부의 복지정책·실업

대책 등에 따라 일자리를 제공하는 경우로서 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행령」 제3조제1항 및 제2항에서 정하는 경우

6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지의 규정에 준하는 합리적인 이유가 있는 경우로서 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행령」 제3조제3항에서 정하는 경우

② 제1항 단서의 사유가 없거나 소멸되었음에도 불구하고 2년을 초과하여 기간제 근로자를 사용하는 경우에는 그 기간제 근로자는 공무원직 근로자로 본다.

+제14조의2(차별적 처우의 금지) 채용기관장은 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따라 기간제 근로자에게 해당 기관의 동종 또는 비슷한 업무에 종사하는 자에 비하여 불합리한 차별적 처우를 하지 않는다.

+제15조(채용 결격사유) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공무원직 등 근로자로 채용할 수 없다.

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형을 선고 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 경과하지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 선고 받고 집행유예 기간이 완료된 날부터 2년이 경과하지 아니한 자
5. 금고 이상의 형을 선고유예 받은 경우에는 그 선고유예기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실 또는 정지된 자
7. 징계해고 처분을 받은 날부터 3년이 경과하지 아니한 자
8. 시용기간 평가 종합점수가 70점 미만인 시용직원

9. 직무수행에 필요한 자격이 상실 또는 정지된 자

10. 채용 시 제출서류를 허위·날조하거나 제출서류에 중대한 하자가 있는 자

11. 부정한 방법에 의하여 시험에 응시한 자

12. 채용비리로 인한 합격자

13. 기타 위에 준하는 사유 및 관련 법령에 의거하여 채용에 결격사유가 있는 자

② 채용기관장은 공무원 등 근로자가 전항 각 호의 채용결격자로 판명난 경우 채용을 취소할 수 있고, 근로계약상 고용기간 중임에도 불구하고 근로계약을 해지할 수 있다.

+제16조(채용 구비서류 및 인사기록) ① 채용기관장이 공무원 등 근로자를 채용할 때에 갖추어야 할 개인별 인사기록의 종류는 다음과 같다.

1. 기본증명서

2. 가족관계증명서

3. 신원조사회보서(경찰청장)

4. 이력서

5. 기타 응시원서를 비롯한 채용 공고시 요구한 각종 증명서

② 채용기관장은 공무원 등 근로자를 최초로 채용할 때 신원조사를 실시하여야 하며, 조회결과 부적격자로 판명된 자는 채용할 수 없다. 다만, 국세청장을 제외한 채용기관장은 신원조사를 생략하고 신원확인으로 대체할 수 있다.

+제17조(인력현황의 보고) 지방국세청장, 국세공무원교육원장, 국세청주류면허지원센터장, 국세상담센터장은 매월 종료 후 10일 이내에 공무원 등 근로자의 인력 현황을 국세청장에게 보고하여야 한다.

+제2절 기간제 근로자 등 채용 사전심사제

+제18조(계획 수립) ① 기간제·단시간 근로자 사용부서는 매 회계연도 5월말까지 다음연도 기간제·단시간 근로자의 채용목적, 채용인원, 담당업무, 소요예산 등을 포함한 채용계획을 수립하여야 한다.

② 사용부서는 제1항에 따라 수립된 채용계획을 토대로 「비정규직 채용계획서(별지 제2호 서식)」를 작성하여 심사부서에 제출하여야 한다.

+제19조(심사) ① 심사부서는 예산부서 등과 협의하여 기간제·단시간 근로자 채용의 적정성을 심사한 후 기간제·단시간 근로자 채용을 승인하여야 한다. 이 경우, 공정한 심사를 위해 심사위원회를 구성할 수 있다.

② 제1항에 따른 심사를 할 경우 업무의 상시·지속성, 기관의 핵심·고유업무 등 사전심사기준을 수립하여야 한다.

+제20조(후속조치) ① 채용부서는 기간제·단시간 근로자 채용을 승인받은 경우에 한하여 기간제·단시간 근로자를 채용할 수 있다. 다만, 긴급한 필요에 의하여 회계연도 중에 기간제·단시간 근로자를 채용하여야 하는 부서의 장은 사전에 제19조 제1항에 따른 승인을 받아야 한다.

② 심사부서는 사용부서가 승인받은 범위 내에서 기간제·단시간 근로자를 채용하고 있는지 지속적으로 관리하여야 한다.

+제21조(준용규정) 파견·용역근로자를 사용하고자 하는 경우에도 제18조부터 제20조까지의 규정을 준용한다.

+제22조(운용 매뉴얼) 사전심사제의 구체적인 운영절차 및 심사위원회 구성 등에 관하여 별도로 정할 수 있다.

+제3절 채용결정 후 조치사항

+제23조(근로계약의 체결) 채용기관장은 공무원 등 근로자를 채용하는 경우 「근로계약서(별지 제3호 서식 또는 별지 제3-1호 서식)」를 참고

하여 근로계약을 체결하여야 한다.

+제24조(시용) ① 채용기관장은 신규채용한 공무원 등 근로자에 대하여 근로계약일로부터 3개월의 시용기간을 두며, 사용부서의 장은 매 1개월이 될 때마다 시용직원에 대한 평가표를 작성하여야 하며 시용기간 종료일 10일 전까지 평가표를 채용기관장에게 제출하여야 한다.

② 채용기관장은 「시용직원에 대한 평가표(별지 제19호 서식)」상 종합 점수가 70점 미만일 경우에는 시용기간 종료와 동시에 본채용을 거부할 수 있으며, 시용기간 중이라도 근무태도, 품성, 업무수행능력 등에 중대한 결격사유가 있을 경우에는 근로계약관계를 종료할 수 있다.

③ 전항에 의한 본채용 거부 등 근로계약관계 종료는 그 시기와 실질적 사유를 구체적으로 명시한 서면으로 하여야 한다.

+제25조(의무사항) 채용기관장은 공무원 등 근로자를 채용함에 있어 해당 공무원 등 근로자가 다음 각 호의 사항에 대한 이행을 보증하기 위하여 「서약서(별지 제3-2호 서식)」를 받아야 한다.

1. 맡은 바 직무를 수행함에 있어 창의적이고 성실한 자세로 신속하고 정확하게 책임을 완수하여야 한다.
2. 법령을 준수하고 직무상의 명령에 복종하여야 한다.
3. 직무를 수행함에 있어 항상 친절·공정하여야 한다.
4. 직무상 취득한 정보를 타인에게 제공 또는 누설하여서는 아니 된다.
5. 출퇴근 시간 등 복무사항 및 모든 관리규정을 준수하여야 한다.

+제26조(채용사항 등의 기록) ① 인사부서의 장은 공무원 등 근로자를 채용하거나 재계약하는 경우 지체 없이 해당 근로자의 인적사항, 경력·학력, 자격·면허, 채용사항 등을 포함한 「공무원 등 근로자 인사기록카드(별지 제4호 서식)」와 「공무원 등 근로자 채용대장(별지 제5호 서식)」을 작성 보관·관리하여야 한다.

② 인사부서의 장은 공무원 등 근로자에 대하여 ‘e-사람 시스템’을

통해 채용, 이동 및 퇴직사항 등을 관리하여야 한다.

+제27조(공무직원증 및 근무사실의 확인) ① 국세청 및 소속기관의 장이 공무직 등 근로자를 채용한 경우에는 지체 없이 공무직원증을 발급하여야 하며 공무직 등 근로자는 청사 내에서 항상 패용하도록 하여야 한다.

② 공무직원증 발급시 불가피한 경우를 제외하고는 다른 직원과 동일한 형태로 발급하여야 하며 공무직원증의 후면 “직위/직급” 란에는 공무직 근로자는 “공무직”으로, 기간제 근로자는 “기간제”로 기재한다.

③ 공무직 등 근로자는 근로관계가 종료된 경우 공무직원증을 즉시 반납하여야 한다.

④ 공무직 등 근로자가 근무사실에 대한 증명발급을 신청하는 경우에는 「재직증명서(별지 제6호 서식)」 또는 「경력증명서(별지 제6-1호 서식)」를 발급하여야 한다.

+제28조(내·외부망) ① 국세청 및 소속기관의 장은 공무직 등 근로자에게 담당업무 수행에 필요한 내부 인트라넷 등 내·외부망에 대한 접근 권한을 부여하여야 한다. 이 경우 담당업무는 국세청 및 소속기관장의 장이 승인한 업무분장에 의한다.

② 국세청 및 소속기관의 장은 보안상 이유 등 합리적 사유가 있는 경우 내·외부망 접근기간 및 권한범위 설정, 보안서약서 요구 등 보안 절차상 필요한 조치를 취할 수 있다.

③ 공무직 등 근로자는 업무와 관련하여 알게된 내용을 타인에게 누설하거나 부당한 목적으로 사용하여서는 아니 되며, 내·외부망 운영에 관한 관련 규정을 준수하여야 한다.

+제4장 복 무

+제29조(성실 및 품위유지 의무) 공무원 등 근로자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 공무원 등 근로자는 맡은 바 직무를 충실히 수행하여야 한다.
2. 공무원 등 근로자는 직무상 알게된 비밀을 엄수하고 누설해서는 아니 된다. 단, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」이나 그 밖의 법령에 의하여 공개하는 경우에는 적용되지 아니한다.
3. 공무원 등 근로자는 법령 및 직무상 명령을 준수하고 친절·공정하여야 하며 질서를 존중하여야 한다.
4. 공무원 등 근로자는 근로자로서 품위를 손상하거나 기관의 명예를 실추시키는 행위를 하여서는 아니 된다.
5. 공무원 등 근로자는 사용부서의 장의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하여서는 아니 된다.
6. 공무원 등 근로자는 그 밖에 제1호부터 제5호까지의 규정에 준하는 행위를 하여서는 아니 된다.

+제30조(청렴의무) ① 공무원 등 근로자는 직무와 관련하여 직접적이든 간접적이든 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없다.

② 공무원 등 근로자는 직무상의 관계가 있든 없든 그 소속 상관에게 증여하거나 소속 근로자(공무원 포함)으로부터 증여를 받아서는 아니 된다.

+제31조(겸직금지) ① 공무원 등 근로자가 다른 사업장에 취업하거나 스스로 사업을 하는 것은 원칙적으로 제한되며, 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우에는 채용기관장의 승인을 받아 겸직할 수 있다.

1. 국세청 및 소속기관 노무에 지장을 초래하지 않는 범위에 해당하는 부수적 근로
2. 정부기관 근로자로서 품위를 저해하지 않는 직종으로서 아르바이트 형식의 근로

3. 경제 사정 등으로 인해 불가피하게 자영업 등의 행위를 하는 경우

② 겸직을 승인받고자 하는 공무원 등 근로자는 「겸직허가 신청서(별지 제16호 서식)」 및 「공무원 등 근로자 개인정보 제공 동의서(별지 제16-1호 서식)」를 작성하여 사용부서의 장에게 제출하여야 한다.

③ 「겸직허가 신청서」를 접수한 사용부서의 장은 「공무원 등 근로자의 겸직허가 신청에 따른 검토의견서(별지 제17호 서식)」를 작성하여 접수일로부터 7일 이내에 「겸직허가 신청서」와 같이 채용기관장 및 인사부서의 장에게 제출하여야 한다.

④ 채용기관장은 겸직허가 신청서를 최초 접수한 날로부터 14일 이내에 「겸직허가 신청 결과통보서(별지 제18-1호 서식)」에 의해 당해 근로자에게 겸직 승인 여부를 통보하여야 하며, 사실관계 확인 등 검토에 시일이 소요되는 경우에는 7일 이내의 범위에서 승인 기한을 연장할 수 있다.

⑤ 제1항을 위반하여 겸직하거나 이중 취업을 한 경우 고용을 해지하거나 징계 등의 조치를 할 수 있다.

+제32조(출근·결근) ① 공무원 등 근로자는 업무시간까지 출근하고 업무에 임할 준비를 하여 정상적인 업무수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

② 공무원 등 근로자는 질병이나 그 밖의 부득이한 사유로 결근하고자 하는 경우에는 사전에 사용부서의 장의 승인을 받아야 한다. 다만, 불가피한 사유로 사전에 승인을 받을 수 없는 경우에는 결근 당일에라도 그 사유를 명확히 하여 사후 승인을 받아야 하며 정당한 이유 없이 이러한 절차를 이행하지 아니한 경우 무단결근을 한 것으로 본다.

+제33조(지각·조퇴 및 외출 등) ① 공무원 등 근로자는 질병 그 밖의 부득이한 사유로 지각하게 되는 경우에는 사전에 사용부서의 장 또는 바로 위 상급자에게 알려야 하며, 사전에 알릴 수 없는 경우에는 사후에라도 지체 없이 이 사실을 알려야 한다.

② 공무원 등 근로자는 근로시간 중에 사적으로 근무 장소를 이탈할 수

없다. 다만, 질병이나 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 조퇴 또는 외출하고자 할 경우에는 사용부서의 장의 승인을 받아야 한다.

③ 시간외근로수당 산정을 위한 시간외근로 여부 판단 및 시간외근로시간 산정 시 무단 지각·조퇴·외출·휴게시간은 제외한다.

+제34조(근무의 기록) ① 공무원 등 근로자의 사용부서의 장은 근무상황부를 비치하고 근무 상황을 기록·관리하여야 한다.

② 공무원 등 근로자가 휴가를 원할 경우 근무상황부에 기록 후 사용부서의 장에게 허가를 받아야 하며 사용부서의 장은 그 사본을 매년 12월 10일까지 인사부서의 장에게 제출하여야 한다.

③ 다만, ‘e-사람 시스템’으로 사용부서의 장에게 허가를 받아 관리할 경우에는 제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다.

+제35조(복무실태의 확인·점검) ① 국세청장 및 소속기관의 장은 근무기강을 확립하고 복무규정의 준수를 보장하기 위하여 공무원 등 근로자의 복무실태를 확인·점검하고 이에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

② 국세청장 및 소속기관의 장은 제1항에 따른 확인·점검 결과를 해당 사용부서의 장에게 통보하고, 시정 또는 보완이 필요한 경우에는 이에 대한 시정 또는 보완 등 필요한 조치를 요구할 수 있다.

+제5장 인 사

+제1절 근무성적평정

+제36조(근무성적 평정) ① 국세청 및 소속기관의 장은 공무원 등 근로자(평정 대상기간 중 실제 근무기간이 3개월 미만인 근로자는 제외)에 대해 매년 6월 30일과 12월 31일을 기준으로 공무원 등 근로자의 근무

성적 평정을 하여야 한다.

- ② 전항의 경우 평정자는 피평정자의 사용부서 팀장, 확인자는 평정자의 직상급자로 한다.
- ③ 사용부서의 장은 공무직 등 근로자로 하여금 「공무직 등 근로자 근무성적 평정표(별지 제7호 서식)」의 공무직 등 근로자 기재사항을 작성하게 하여 평정자에게 제출하게 한다.
- ④ 평정자 및 확인자는 「공무직 등 근로자 근무성적평정표(별지 제7호 서식)」에 따라 직무수행능력, 업무실적 및 직무수행태도의 평정요소별로 객관적이고 공정하게 평정하여야 한다. 이때 ‘4. 종합 평정점수’란에는 ‘A등급’ (총점 90점 이상), ‘B등급’ (총점 70점 이상), ‘C등급’ (총점 50점 이상), ‘D등급’ (총점 50점 미만)으로 4단계로 분류하여 기재한다.

+제37조(근무성적 평정 결과의 공개 및 이의신청) ① 평정자는 근무성적 평정이 완료된 이후 평정대상 공무직 등 근로자의 요청이 있는 경우 근무성적 평정 결과를 공개하고, 제36조 제4항에 따른 ‘4. 종합 평정 점수’ 총점이 50점 미만으로 ‘D등급’에 해당하는 근로자에 대해서는 평정 결과를 「공무직 등 근로자 근무성적 평정표(통보용)(별지 제 7-2호 서식)」로 통보하여야 한다.

- ② 평정 결과의 공개대상은 피평정자 본인의 평정 결과(「공무직 등 근로자 근무성적 평정표(별지 제7호 서식)」의 평정등급 및 점수)로 한정한다.
- ③ 근무성적 평정 결과에 이의가 있는 공무직 등 근로자는 이의신청을 서면으로 작성하여 이의신청 제기기간(결과공개일로부터 2일 이내)에 이를 제기할 수 있다.
- ④ 이의신청을 받은 평정자는 확인자와 협의하여 이의신청에 대한 결정을 하여야 하며, 협의 후 이의신청이 타당하다고 판단될 경우 근무성적 평정 결과를 조정할 수 있다.

+제38조(근무성적 평정결과 보고) 사용부서의 장은 근무성적 평정이 완료된 날로부터 5일 이내에 그 결과를 「공무직 등 근로자 근무평정 결과표(별지 제7-1호 서식)」에 기재하여 채용기관장에게 제출하여야 한다.

+제2절 승진 및 전보

+제39조(승진 및 전보) ① 국세청 및 소속기관의 장은 계약 해지 등의 사유로 공무직 등 근로자의 결원이 발생한 경우 신규 채용하거나, 공무직 등 근로자 중에서 근무성적이 우수한 자를 승진 발령할 수 있다.

② 채용기관장은 제39조 제1항에 따라 부서 및 소속기관 간에 공무직 등 근로자를 전보할 수 있다. 단, 제4조에 따른 직종을 달리하는 경우에는 새로운 계약서를 작성하여야 한다.

③ 제2항의 전보와 관련된 사항은 별도로 정한다.

+제40조(전보사유) 공무직 근로자 중에서 다음 각 호 사유를 충족하는 경우 인력 수급 등을 감안하여 전보를 할 수 있다.

1. 기관의 이전으로 인하여 원거리 출·퇴근(왕복 4시간 이상)하는 경우
2. 배우자 및 자녀의 중대질병 및 사고로 인하여 근무기관의 변경이 필요한 경우
3. 현 소속기관에서 5년 이상 근무한 경우
4. 직제개정 등에 따라 정원이 조정된 경우
5. 업무상 필요 및 업무능력 향상 등

+제3절 휴직 및 복직

+제41조(휴직) ① 공무직 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 휴직원을 제출하는 경우 국세청 및 소속기관의 장은 휴직을 승인할 수

있으며 세무서장이 소속 공무원 근로자의 휴직을 승인한 경우 지방청장에게 그 사실을 즉시 보고하여야 한다. 다만, 국세청 및 소속기관의 장은 휴직개시예정일 전날까지의 재직기간이 6개월 미만인 공무원 등 근로자가 제4호에 해당하는 사유로 휴직을 신청할 경우 휴직을 허용하지 않을 수 있다.

1. 신체정신상의 장애로 장기요양을 필요로 할 때 : 1년 이내(부득이한 경우 1년 이내 연장)
2. 법령의 규정에 따른 의무를 이행하기 위하여 직무를 수행할 수 없을 때 : 의무 이행기간
3. 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직을 신청한 경우 : 연간 90일 이내(단, 최초 신청 시 최대 1년까지 사용 가능하며, 최초 1년의 가족돌봄휴직 사용 이후부터 연간 최대 90일까지 사용 가능)
4. 만 8세 이하(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다)의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 임신중인 여성 근로자가 모성을 보호하는 경우: 3년
5. 외국에서 근무·유학 또는 연수하게 되는 배우자를 동반하게 된 때 : 전임기간
6. 5년 동안 재직한 공무원 근로자가 직무 관련 연구과제 수행 또는 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 때(이하 “자기개발휴직”) : 1년 이내(단, 자기개발휴직 후 복직한 공무원 근로자는 복직 후 10년 이상 근무하여야 다시 자기개발휴직을 할 수 있다.)

② 휴직자의 보수는 지급하지 아니한다.

③ 휴직기간은 계속근로기간에 산입하지 아니한다.

④ 제3항에도 불구하고 업무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직 기간과, 육아휴직 기간(자녀 1명에 대하여는 최초 1년, 셋째자녀 이후의 휴직기간은 최대 3년 내에서 전기간), 연간 90일 이내의 가족돌봄휴직기간은

계속근로기간에 산입한다.

- ⑤ 휴직으로 인하여 장기간 결원이 발생하는 경우 결원자의 휴직기간 범위를 감안하여 기간제 근로자를 채용하여 휴직자의 업무를 대행하게 할 수 있다.

+제42조(휴직의 효력) ① 휴직 중인 공무원 등 근로자는 국세청 및 소속 기관의 장의 허가 없이 타 직업에 종사하여서는 아니 되며 휴직 중 거주지, 신분관계 등에 변동이 발생한 경우에는 즉시 신고하여야 한다.

- ② 휴직자는 휴직기간 만료 30일 전까지(휴직기간 내도 신청 가능) 복직원을 제출하여야 하며, 복직원을 제출받은 사용부서의 장은 복직명령을 하여야 한다.

- ③ 제2항에 따라 공무원 등 근로자가 복직한 경우 사용부서의 장은 그 사실을 즉시 채용기관장에게 보고하여야 한다.

+제6장 근로조건

+제1절 근로시간

+제43조(근무시간) ① 공무원 등 근로자의 소정근로시간은 1일 8시간, 1주 40시간을 원칙으로 하되, 교대제 근무 또는 감시·단속적 근로자 등 업무상 필요가 있는 경우 달리 정할 수 있다.

- ② 휴게시간은 근무시간 4시간에 30분 이상, 8시간에 1시간 이상을 근무시간 도중 부여하되 교대제 근무 또는 감시·단속적 근로자 등 업무상 필요가 있는 경우 달리 정할 수 있다.

+제44조(휴일) ① 다음 각 호에서 정하는 날은 유급휴일로 한다.

1. 주휴일은 일요일을 원칙으로 하되, 업무상 필요 또는 근무형태에 따라 근로계약을 통해 달리 정할 수 있다.

2. 근로자의 날(5월 1일)

3. 「관공서의 휴일에 관한 규정」상 공휴일 및 대체공휴일

② 제1항제1호의 휴일에 업무상 특별한 사정으로 근로를 하는 경우 휴일에 갈음하여 특정 근로일에 대체 휴일을 부여할 수 있다. 이 경우 근로자의 사전 동의를 받아야 한다.

③ 제1항제3호의 휴일에 업무상 특별한 사정으로 근로를 하는 경우 휴일에 갈음하여 특정 근로일에 휴일을 부여할 수 있다. 이 경우 근로자 대표와의 서면합의를 필요로 한다.

+제45조(시간외근로) ① 사용부서의 장은 업무상 필요가 있는 경우 연장·야간(오후 10시부터 오전 6시 사이의 근로)·휴일근로를 명할 수 있다.

② 연장 및 휴일근로는 1주 12시간을 한도로 공무원 등 근로자의 동의 하에 실시할 수 있다. 다만, 임신 중인 여성 근로자의 경우 연장근로를 실시하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따른 연장근로 또는 휴일근로는 사전에 승인된 근무명령서에 의하여 실시하여야 한다. 승인받지 않은 연장근로 또는 휴일근로에 대하여는 보수를 지급하지 아니한다.

④ 연장근로수당 등의 관리는 ‘e-사람 시스템’으로 하되 외근 등으로 인하여 부득이한 경우에는 사용부서의 장의 확인에 의해 인정할 수 있다.

⑤ 국세청 및 소속기관의 장은 소속 공무원 등 근로자가 연장근로수당을 부당하게 지급받았음을 확인한 경우 부당수령액 전액을 환수한다.

+제46조(출장 등) ① 사용부서의 장은 업무수행을 위하여 필요한 경우 공무원 등 근로자에게 출장을 명할 수 있다.

② 경리부서의 장은 제1항에 따른 출장에 소요되는 비용을 「공무원여비 규정」 등이 정한 범위에서 실비로 지급할 수 있다.

③ 그 외 여비 등에 관련된 사항은 예산의 범위에서 「공무원여비규정」을 준용할 수 있다.

+제47조(근로시간·휴게·휴일의 적용 제외) 「근로기준법」 제63조(적용의 제외) 및 같은 법 시행령 제34조(근로시간 등의 적용제외 근로자)에 해당하는 다음 각 호의 공무원 등 근로자는 본 규정 중 근로시간·휴게·휴일에 관한 규정은 적용하지 아니한다.

1. 감시(監視) 또는 단속적(斷續的)으로 근로에 종사하는 자로서 사용부서의 장이 고용노동부장관의 승인을 받은 자
2. 사업의 종류에 관계없이 관리·감독 업무 또는 기밀을 취급하는 업무에 종사하는 자

+제2절 휴가

+제48조(연차유급휴가) ① 공무원 등 근로자의 연차유급휴가는 「근로기준법」 제60조부터 제62조까지에서 정하는 바에 따른다.

② 연차유급휴가 사용촉진을 위하여 「근로기준법」 제61조에 의한 조치를 하였음에도 이를 사용하지 않은 경우 보상하지 아니할 수 있다.

③ 연차유급휴가는 입사일 기준으로 부여하는 것을 원칙으로 하되 운영편의상 회계연도 기준으로 운영할 수 있다. 단, 회계연도 기준 운영 시에도 퇴직 시에는 입사일 기준으로 정산한다.

④ 연차유급휴가는 오전 또는 오후반일 단위로 허가할 수 있으며, 반일휴가 2회는 1일로 계산한다. 단, 시간단위로 사용하는 경우 누계 8시간을 1일로 계산한다.

+제49조(병가) ① 사용부서의 장은 공무원 등 근로자가 개인의 질병·부상 등으로 출근할 수 없어 병가를 신청하는 경우에는 병가를 허가할 수 있다.

② 사용부서의 장은 공무원 등 근로자가 연간 누적 7일 이상의 병가를 신청하는 경우 증빙서류(의사의 진단서, 소견서 등 질병 사실 및 일시를 증명할 수 있는 서류)를 첨부하도록 하여야 한다. 연간 7일 미만의 병가의 경우는 병원 영수증으로 대체한다.

③ 제1항에 따른 병가의 연간 총 일수는 60일을 초과할 수 없으며, 병가기간은 유급으로 할 수 있다.

+제50조(공가) 사용부서의 장은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간을 공가로 허가하여야 하며, 공가기간은 유급으로 한다.

1. 「병역법」 등 다른 법령에 의한 징집검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때
2. 공무에 관하여 국회·법원·검찰 기타 국가기관에 소환될 때
3. 법률의 규정에 의하여 투표에 참가할 때
4. 「국민건강보험법 시행령」 제25조, 「산업안전보건법」 제129조 내지 제131조에 따른 건강검진을 받을 때
5. 올림픽·전국체전 등 국가적인 행사에 참가하는 때
6. 천재·지변·교통차단 기타의 사유로 출근이 불가능할 때
7. 코로나19로 인한 어린이집 휴원, 학교 휴교 및 온라인 수업 등으로 자녀를 돌보아야하는 시점에 가족돌봄휴가와 해당연도에 부여받은 연차휴가를 모두 사용하였으며, 재택근무는 곤란한 경우
8. 교섭위원회에 한해 단체교섭 및 단체협약에 참여할 때. 단, 연간 5회로 한정한다.
9. 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때
10. 그 밖에 업무수행을 위하여 공가를 부여하는 것이 필요하다고 인정될 때

+제51조(특별휴가 및 근로시간 단축) ① 공무원 등 근로자는 본인이 결

혼하거나 기타 경조사 등이 있을 경우에는 「특별휴가(별표2)」의 기준에 의한 휴가를 얻을 수 있다.

② 제1항에 따른 경조사 휴가기간 중 휴일 또는 휴무일이 포함되어 있는 경우에는 이를 제외하여 휴가기간을 계산한다.

③ 한국방송통신대학에 재학 중인 공무원 등 근로자는 한국방송통신대학교 설치령에 따른 출석수업에 참석하기 위하여 연차유급휴가 일수를 초과하는 출석수업 기간에 대한 수업휴가를 받을 수 있다.

④ 국세청 및 소속기관의 장은 성실한 직무수행태도를 지니고 헌신적으로 업무수행한 자로서 공무원 등 근로자가 해당 기관의 주요 업무를 성공적으로 수행하여 탁월한 성과와 공로가 인정되는 경우에 국세청 표창규정에 따라 업무유공 표창을 수여받은 자에 대하여 10일 이내의 포상휴가를 부여할 수 있다.

⑤ 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 가족돌봄휴가는 연 10일로 하되 무급으로 한다.

⑥ 고등학생 이하 또는 「민법」 제4조의 미성년 자녀를 돌보기 위한 자녀돌봄휴가는 자녀 수에 비례(자녀수 +1일. 단, 장애인인 경우 또는 해당 근로자가 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우에는 최소 3일)하여 유급으로 한다.

⑦ 연간 근로자는 임신기간 중 검진을 위해 10일의 범위에서 임신검진휴가를 받을 수 있다. 이 경우 임신검진휴가는 「근로기준법」 제74조의2의 태아검진시간을 포함한다.

⑧ 공무원 등 근로자는 가족 돌봄, 본인 건강, 은퇴 준비, 학업을 위한 무급의 근로시간 단축을 신청할 수 있다. 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축은 최대 1년까지 사용 가능하며, 단축 후 근로시간은 주간 15시간 이상 30시간 이하로 한다. 다만, 재직기간이 6개월 미만인 근로자가 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축을 신청할 경우 이를 허용하지 아니할

수 있다.

+제52조(휴가기간의 초과) 이 규정에서 정한 휴가일수를 초과한 휴가는
결근으로 본다.

+제3절 모성보호

+제53조(임산부의 보호) ① 임신 중의 여성 근로자에게 출산 전과 출산 후
를 통하여 90일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 보
호휴가를 준다. 이 경우 반드시 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상의 자녀
를 임신한 경우에는 60일) 이상 부여한다.

② 「근로기준법」 제74조제2항에 따라 임신 중인 여성 근로자가 유산
의 경험 등 「근로기준법 시행령」 제43조제1항에 정한 다음 각 호의
사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때라도 휴가를 나
누어 사용할 수 있도록 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여
45일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야
한다.

1. 임신한 근로자에게 유산·사산의 경험이 있는 경우
2. 임신한 근로자가 출산 전·후 휴가를 청구할 당시 연령이 만 40세 이
상인 경우
3. 임신한 근로자가 유산·사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를
제출한 경우

③ 「근로기준법」 제74조제3항에 따라 임신 중인 여성이 유산 또는 사
산한 경우로서 그 근로자가 청구하면 「근로기준법 시행령」 제43조제
3항에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 유산·사산 휴가를 주어야 한다.
다만, 인공 임신중절 수술(「모자보건법」 제14조제1항에 따른 경우는
제외한다)에 따른 유산의 경우는 그러하지 아니하다.

1. 유산 또는 사산한 근로자의 임신기간(이하 “임신기간“이라 한다)이 11주 이내인 경우 : 유산·사산한 날로부터 5일까지
2. 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우 : 유산·사산한 날로부터 10일까지
3. 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산·사산한 날로부터 30일까지
4. 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산·사산한 날로부터 60일까지
5. 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산·사산한 날로부터 90일까지

④ 임신 중의 여성 공무원 등 근로자에게는 시간외근로를 하게 하여서는 아니 되며, 그 근로자의 요구가 있는 경우에는 쉬운 종류의 근로로 전환하여야 한다.

⑤ 국세청 및 소속기관의 장은 소속 남성 근로자의 배우자가 유산하거나 사산한 경우 해당 근로자가 신청하면 제3항 각 호의 구분에 따른 기간 중 3일의 유산휴가 또는 사산휴가를 주어야 한다.

⑥ 임신 중인 여성 공무원 등 근로자는 1일 2시간 이내의 근로시간 단축을 실시할 수 있다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 근로자의 경우 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 실시할 수 있다.

⑦ 임신 중인 여성 공무원 등 근로자가 1일 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 「근로기준법 시행령」 제43조의3에 정한 사유가 있는 경우는 그러하지 아니하다.

+제53조의2(난임치료휴가) 국세청 및 소속기관의 장은 공무원 등 근로자가 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 기관 운영에 중대

한 지장을 초래하는 경우에는 근로자와 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

+제54조(태아검진 시간의 허용 등) ① 국세청 및 소속기관의 장은 임신한 여성 근로자가 「모자보건법」 제10조에 따른 임신부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 허용한다.

② 국세청 및 소속기관의 장은 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 근로자의 임금을 삭감하지 않는다.

+제55조(육아기 근로시간 단축) ① 국세청 및 소속기관의 장은 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 남녀 근로자가 육아휴직 대신 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청하는 경우에는 이를 허용하여야 한다. 다만 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 기관 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 관련 법령에서 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 국세청 및 소속기관의 장은 해당 근로자에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.

③ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 육아휴직 신청할 수 있는 근로자가 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제2항에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다.

+제56조(생리휴가) 사용자는 여성 근로자가 청구하면 월 1일의 무급생리휴가를 주어야 한다.

+제57조(수유시간) 생후 1년 미만의 유아를 가진 여성 근로자가 수유시간을 청구하면 1일 2회 각각 30분 이상의 유급 수유시간을 주어야 한다.

+제7장 임 금

+제1절 보수의 결정

+제58조(보수) 채용기관장은 공무원 등 근로자의 보수 기준을 예산의 범위 내에서 별도로 정한다.

+제2절 보수지급

+제59조(지급방법) 공무원 등 근로자의 보수는 매월 첫날부터 말일까지를 산정기간으로 하여 해당 월의 공무원 보수지급일에 지급한다.

+제60조(사회보험의 가입) 국세청 및 소속기관의 장은 공무원 등 근로자에 대한 국민연금보험, 국민건강보험, 고용보험, 산업재해보상보험을 관련 법규에 따라 가입하여야 한다.

+제61조(공제) 공무원 등 근로자의 보수를 지급할 때에는 다음 각 호에 해당되는 제세 등을 공제한다.

1. 소득세 및 지방소득세
2. 연금보험료, 건강보험료, 고용보험료 중 근로자 부담분
3. 그 밖의 법령에서 규정하는 금품

+제62조(퇴직급여) 계속근로기간이 1년 이상인 공무원 등 근로자가 퇴직한 경우에는 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 퇴직급여를 지급한다.

+제8장 퇴직 등 근로계약의 종료

+제63조(정년) ① 공무원 근로자의 정년은 만 60세로 한다. 다만, 환경관

리, 경비직 근로자의 정년은 만 65세로 한다.

② 공무직 근로자의 정년퇴직일은 정년에 이른 날이 1월부터 6월 사이에 있으면 7월 1일로, 7월부터 12월 사이에 있으면 1월 1일로 한다. 이 경우 정년퇴직일은 마지막 근무일의 다음날에 해당한다.

③ 제1항에 불구하고, ‘공공기관 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인(관계부처 합동)’에 따라 2018.1.1자로 무기계약직 또는 기간제로 채용된 근로자에 대해 채용일로부터 일정기간의 근무기간을 보장한다. 단, 해당 직무를 수행할 수 없을 정도의 신체 또는 정신상의 이상이 있거나, 근무태도가 불성실하다고 소속기관장이 판단하는 경우 등 근로계약의 해지 사유가 발생하였을 경우는 적용하지 아니한다.

④ 제3항에 따른 일정기간의 근무기간 보장을 위해 한시적으로 정년(근로계약기간 만료 예정일)을 연장하며, 연장대상 및 기간은「한시적 정년 연장 조건표(별표4)」에 따른다.

⑤ 한시적 정년 연장 조건표의 유예정년에 도달하는 경우 별도의 근로계약기간 만료 통보 없이 근로계약은 확정적으로 당연 종료된다.

+제64조(퇴직) 국세청 및 소속기관장은 공무직 등 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있을 때에는 퇴직조치를 하여야 한다.

1. 사직 1개월 전에 사직원을 제출하고 사직을 원할 때
2. 공무직 등 근로자가 사망하였을 때
3. 공무직 근로자가 정년에 도달하였을 때
4. 공무직 등 근로자를 해고(통상해고 및 징계해고 등)하였을 때
5. 계약기간이 만료되었을 때

+제65조(통상해고 및 경영해고) ① 채용기관장은 공무직 등 근로자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있을 때에는, 우선 사직을 권고하여 퇴직시키되 만약 공무직 등 근로자가 응하지 않을 경우 해고할 수 있다.

1. 해당 직무를 수행할 수 없을 정도의 신체 또는 정신상의 이상이 있

을 때

2. 업무량 변화, 예산감축, 직제와 정원의 개폐 등으로 고용조정이 불가피한 때

② 채용기관장은 제1항제2호의 사유로 공무원 등 근로자를 해고할 경우 「근로기준법」 제24조에서 정하는 바에 따른다.

+제66조(해고 서면통보 및 해고예고) ① 국세청 및 소속기관의 장은 공무원 등 근로자를 해고할 경우 서면으로 그 사유 및 날짜를 기재하여 공무원 등 근로자에게 통지하여야 한다.

② 국세청 및 소속기관장은 공무원 등 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고하여야 하고, 30일 전에 예고하지 않았을 경우 30일분의 통상임금을 지급하여야 한다.

③ 국세청 및 소속기관장이 제2항에 따른 해고예고를 해고사유와 해고시기를 명시하여 서면으로 한 경우에는 제1항에 따른 통지를 한 것으로 본다.

④ 기타 해고의 서면통보 및 예고와 관련한 사항은 「근로기준법」 제26조 내지 제27조에서 정하는 바에 따른다.

+제67조(해고시기 제한) ① 다음 각 호의 기간에는 공무원 등 근로자를 해고할 수 없다.

1. 공무원 등 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴직한 기간 및 그 후 30일

2. 산전·산후의 여성 공무원 등 근로자의 「근로기준법」에 따른 휴업기간 및 그 후 30일

3. 공무원 등 근로자의 「남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률」에 따른 육아휴직 기간

② 다만, 전항 제1호 내지 제2호에도 불구하고 「근로기준법」 제84조에 따라 일시보상을 하였을 경우에는 그러하지 아니하다.

+제9장 표창 및 징계

+제1절 표 창

+제68조(표창 등) 채용기관장은 행정발전에 기여하고 업무를 성실히 수행하여 타의 모범이 되는 등 아래 사유에 해당하는 공무원 등 근로자를 발굴하여 표창 또는 연간 10일 이내의 포상휴가를 줄 수 있다.

1. 업무능률이 특히 우수하여 타의 모범이 되는 자
2. 국세청 및 소속기관 또는 공무원 등 근로자의 이익을 위하여 현저한 공적이 있는 자
3. 안전 목표 달성이 우수한 부서 및 개인
4. 재해 예방에 공적이 현저한 자
5. 기타 위 사유에 준하여 표창의 필요가 인정되는 자

+제68조의2(근속기념패 등 수여) 국세청은 장기간 국세청에 헌신하며 재직 한 직원의 노고를 격려하고, 장기근속자 예우 문화조성을 위해 근로자의 근속기간에 따라 근속기념패, 재직기념패 등을 수여할 수 있다.

+제2절 징 계

+제69조(징계권자) 공무원 등 근로자에 대한 징계권자는 징계위원회가 설치된 소속기관의 장으로 한다.

+제70조(징계의 종류) 공무원 등 근로자에 대한 징계의 종류는 다음과 같다.

1. 견책 : 징계사유 발생 자에 대하여 시말서를 받고 문서로 견책한다.
2. 감봉 : 1회에 평균임금 1일분의 2분의 1, 총액은 월 임금총액의 10분의 1을 초과하지 않는 범위의 금액을 감액한다.
3. 정직 : 중대 징계사유 발생 자에 대하여 3월 이내로 하고, 그 기간 중에 직무에 종사하지 못하며 보수의 3분의 2를 감한다.
4. 해고 : 근로계약을 해지하는 것으로 한다.

+제71조(징계의결 요구) ① 사용부서의 장은 공무원 등 근로자가 제72조에 따른 징계사유에 해당하거나 「징계양정기준(별표3, 별표3의1, 별표3의2)」에 해당하는 경우에는 비위사실을 통보받은 날로부터 1개월 이내에 제8조에 따른 징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다.

② 제1항에 따른 징계의결을 요구하는 때에는 다음 각 호의 자료를 첨부하여야 한다.

1. 징계의결요구서 (별지 제8호 서식)
2. 공무원 등 근로자 인사기록카드 ‘사본’ (별지 제4호 서식)
3. 확인서 (별지 제9호 서식)
4. 혐의내용에 대한 조사기록 및 수사기록과 입증자료 등
5. 성 관련 비위행위를 이유로 하는 경우, 전문가 의견서

③ 징계의결 요구권자는 징계의결을 요구하면서 징계의결 요구서의 사본을 징계혐의자에게 보내야 한다.

④ 징계위원회에 회부 중인 공무원 등 근로자는 징계위원회 관할을 달리하는 소속기관으로 전보되지 않고, 교육훈련 및 징계 의결 전 승급이 제한된다.

+제71조의2(징계의결 요구의 반려·철회) ① 징계위원회는 다음과 같은 사유가 있는 경우에는 직권으로 징계의결 요구를 반려할 수 있다.

1. 당해 징계위원회 관할이 아닌 경우
2. 징계 대상이 아닌 자를 징계요구한 경우

3. 징계의결이 불필요하게 된 경우

4. 징계 요건이 불비되어 징계 심리가 곤란하다고 인정되는 경우

② 징계의결 요구권자는 다음과 같은 사유가 있는 경우 징계의결 요구의 철회를 할 수 있다.

1. 징계협약자의 신분변동 등으로 인하여 징계위원회 관할이 변경된 경우

2. 징계사유가 변동된 경우

3. 징계의결이 불필요하게 된 경우

+제72조(징계사유) 공무원 등 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때에는 해고 등 징계사유가 된다.

1. 이 규정에 따른 명령이나 지시 및 복무상의 의무를 위반하였을 때

2. 업무와 관련하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하였을 때

3. 공무집행 방해 또는 민원을 발생시키거나 고의 또는 중대한 과실로 재산상 손실을 초래하거나 기관의 명예를 손상한 때

4. 허위보고, 허위문서작성, 문서 위·변조 또는 파기 등 부정한 행위를 한 때

5. 직무태만 또는 회계질서 문란 등 성실의무를 위반하거나 직무 관련자로부터 금품수수, 향응 등을 제공받았을 때

6. 형사사건으로 기소되거나 기소유예 처분을 받은 때

7. 사회적으로 물의를 일으키거나 품위유지 의무를 위반한 때

8. 근로기준법상 직장 내 괴롭힘 행위를 한 때

9. 채용기관장의 승인 없이 겸직하여 겸직금지 규정을 위반하였을 때

10. 결근·지각·조퇴·근무 장소 이탈·지시 불이행 등 근무 태도가 불량한 때

11. 제36조에 따른 근무성적 평정 결과 최근 3년 이내 연속 2회에 걸쳐 ‘D등급’을 받거나 총 3회 이상 ‘D등급’을 받은 때

12. 경고 조치를 총 2회 이상 받은 때

13. 그 밖에 위의 각 호에 준하는 징계사유에 해당한다고 판단될 때

+제72조의2(징계사유의 시효) ① 징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날부터 3년을 경과한 때에는 이를 행사하지 못한다.

② 제1항에도 불구하고 다음과 같은 사유에 해당할 때에는 각 기간이 경과한 때부터 징계의결 요구를 할 수 없다.

1. 청렴의무를 위반한 경우 : 5년

2. 성 관련 징계사유에 해당하는 경우 : 10년

③ 징계사유 시효의 기산점은 원칙적으로 징계사유가 발생한 때이나, 계속적인 비위행위의 경우 일련의 행위 중 최종의 것을 기준으로 비위행위가 종료한 때를 의미한다.

+제73조(징계의결) ① 징계위원회는 재직위원 5명 중 3명 이상의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한 후 「징계처분사유 설명서(별지 제12호 서식)」에 「징계의결서(별지 제13호 서식)」 사본을 첨부하여 징계처분을 받은 공무원 등 근로자 및 징계의결 요구자에게 교부하여야 한다.

② 징계위원회는 징계사유를 조사한 서류와 입증자료 및 당사자의 진술 등 충분한 증거를 확보하여 합리적인 징계기준에 따라 공정하게 심의한다.

③ 위원장은 징계위원회 회의 7일 전까지 징계대상 징계혐의자에게 징계위원회에 「출석통지서(별지 제10호 서식)」으로 출석할 것을 통지하여야 한다. 이 경우 출석통지서의 사본을 징계혐의자의 소속기관의 장에게 보내야 한다.

④ 위원회는 징계대상자가 출석을 원하지 아니하거나 정당한 사유없이 불참하는 경우에는 진술권 포기서를 제출하게 하여 기록에 첨부하고 서면 심사만으로 징계의결을 할 수 있다.

⑤ 징계대상자가 해외 체류, 형사사건으로 인한 구속, 여행 그 밖의 사

유로 징계의결요구서 접수일부터 30일 이내에 출석할 수 없다고 인정될 때에는 「서면진술서(별지 제11호 서식)」에 따라 서면으로 진술하게 하여 징계의결을 할 수 있다. 이 경우 서면에 의한 진술을 하지 아니한 때에는 진술 없이 징계의결을 할 수 있다.

⑥ 징계대상자가 출석통지서의 수령을 거부한 경우에는 징계위원회의 진술권을 포기한 것으로 본다.

⑦ 징계위원회는 징계의결 요구서를 받은 날로부터 30일 이내에 징계의결을 하여야 한다. 단, 부득이한 경우에 한해 1회 연장이 가능하다.

+제74조(징계의 집행) ① 공무원 등 근로자에 대한 징계 처분권자는 징계위원회가 설치된 소속기관의 장이 된다.

② 처분권자는 징계의결서를 받은 날로부터 15일 이내에 징계처분을 하여야 한다.

③ 성폭력 및 성희롱 등 성 비위행위에 해당하는 사유로 처분사유 설명서를 교부할 때에는 피해자 요청 시 그 징계처분결과를 피해자에게 함께 통보하여야 한다.

+제75조(재심청구) ① 징계처분을 받은 자가 징계처분이 부당하거나 불리한 처분이라며 징계처분을 받은 날로부터 7일 이내에 「재심 신청서(별지 제13-1호 서식)」에 따라 재심청구를 한 경우에는 재심의 징계위원회를 구성하여 재심의하여야 한다.

② 제1항에 따른 재심의 징계위원회 위원은 1심 위원 중 위원장을 제외하고 개임하여야 하며, 재심의 절차, 의결 및 집행방법은 1심 때와 같다.

+제76조(징계의 감경) 징계대상자가 제68조에 따른 포상을 받은 경우나 그 밖에 정상을 참작할 만한 사유가 있다고 판단되는 경우는 징계를 경감하여 의결할 수 있다.

+제77조(경고 조치) 사용부서의 장은 공무원 등 근로자가 경미한 잘못을 행한 경우 「경고장(별지 제20호 서식)」에 따라 경고 조치를 할 수 있

으며, 그 사유를 인사부서의 장에게 통보하여야 한다. 이때 인사부서의 장은 통보 받은 내용을 「공무직 등 근로자 경고장 발부 및 수령대장(별지 제21호 서식)」에 기재하여야 한다.

+제78조(손해배상) 공무직 등 근로자의 고의 또는 중대한 과실로 재산상의 손해가 발생한 때에는 해당 공무직 등 근로자가 그 손해액을 배상하도록 하여야 한다.

+제10장 교육훈련 및 직장 내 성희롱의 예방

+제79조(교육훈련) ① 국세청 및 소속기관의 장은 공무직 등 근로자의 직무능력 향상 및 자기계발 지원을 위하여 필요한 교육훈련 계획을 수립하고 이를 실시하여야 한다.

② 국세청 및 소속기관의 장은 공무직 등 근로자의 근무여건 및 교육수요를 고려한 교육과정이 운영될 수 있도록 노력하여야 한다.

③ 국세청 및 소속기관의 장은 공무직 등 근로자의 교육프로그램 이수 여부, 평가점수 등을 인사관리 등에 반영할 수 있다.

+제80조(직장 내 성희롱 금지) 공무직 등 근로자는 직장 내 지위를 이용하거나 업무와 관련해 다른 직원에게 성적 언동 등으로 성적굴욕감 혹은 혐오감을 들게 하여서는 아니 되며, 성적 언동 혹은 그 외의 요구 등에 따르지 않았다는 이유로 불이익을 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

+제81조(직장 내 성희롱의 예방) ① 국세청 및 소속기관의 장은 직장내 성희롱을 예방하고 공무직 등 근로자가 안전한 근로환경에서 일할 수 있는 여건 조성을 위해 1년에 1회 이상 성희롱 관련 법령의 요지, 성희롱 예방을 위한 사업주의 방침, 성희롱 피해자의 권리구제 방법과 가해자의 조치 등을 내용으로 성희롱 예방교육을 한다.

② 국세청 및 소속기관의 장은 직장 내 성희롱 발생이 확인된 경우 지체

없이 행위자에 대하여 징계 또는 그 밖에 이에 준하는 조치를 하여야 하며, 피해를 입은 공무원 등 근로자 또는 성희롱 피해 발생을 주장하는 공무원 등 근로자에게 해고나 그 밖의 불리한 조치를 하여서는 아니 된다.

③ 본 규정에서 정하지 않는 바는 「국세청 성희롱·성폭력 예방지침」에 따른다.

+제11장 직장 내 괴롭힘의 예방

+제82조(직장 내 괴롭힘 금지) 공무원 등 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

+제83조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 직장 내에서 금지되는 구체적인 괴롭힘 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위

9. 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

+제84조(직장 내 괴롭힘 예방교육) ① 국세청 및 소속기관의 장은 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육(이하 “직장 내 괴롭힘 예방교육”이라 한다)을 1년에 1회 이상 실시하도록 노력한다.

② 직장 내 괴롭힘 예방교육은 1시간으로 한다.

③ 직장 내 괴롭힘 예방교육의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 직장 내 괴롭힘 행위의 정의
2. 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위
3. 직장 내 괴롭힘 상담절차
4. 직장 내 괴롭힘 사건처리절차
5. 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치
6. 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치
7. 그 밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 내용

+제85조(직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) ① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 국세청 및 소속기관에 신고할 수 있다.

② 국세청 및 소속기관은 제1항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 객관적 조사를 실시하여야 한다.

③ 국세청 및 소속기관은 제2항에 따른 조사기간 동안 피해 근로자 등을 보호하기 위하여 필요한 경우 피해 근로자 등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 국세청 및 소속기관은 피해 근로자 등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.

④ 국세청 및 소속기관은 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변

경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 국세청 및 소속기관은 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해 근로자의 의견을 들어야 한다.

⑤ 국세청 및 소속기관은 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 피해 근로자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치 전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.

⑥ 국세청 및 소속기관은 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해 근로자 등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

+제86조(조사위원회) ① 국세청은 직장 내 괴롭힘 사건의 공정하고 객관적·전문적인 조사를 위해 조사위원회를 구성할 수 있다. 성희롱 혹은 성폭력 등의 성 비위 괴롭힘인 경우 성고충심의위원회가 있을 시, 조사위원회를 대체할 수 있다. 이 경우, 즉시 조사에 착수하여야 한다.

② 직장 내 괴롭힘 조사위원회는 5명 이내로 구성한다. 조사의 전문성을 담보하기 위하여 외부위원을 선임할 수 있다.

③ 조사위원회의 위원장은 인사부서의 장이 되며, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다. 위원은 위원장이 지명하는 공무원으로 한다.

④ 직장 내 괴롭힘 조사위원회는 조사가 개시된 날부터 20일 이내에 조사를 종료하여야 한다. 단, 특별한 사정이 있는 경우 10일의 범위에서 조사 기간을 연장할 수 있다.

⑤ 조사위원회는 조사가 종료되면 조사보고서를 작성하여 채용권자 및 채용기관장에게 보고한다.

+제12장 안전보건

+제87조(안전보건관리규정) 국세청 및 소속기관은 안전·보건을 유지하기 위하여 안전·보건에 관한 사항 등이 포함된 안전보건관리규정을 작성할 수 있다.

+제88조(안전관리) ① 안전보건총괄책임자 및 관리감독자는 「산업안전보건법」에 따른 공무원 등 근로자의 안전에 필요한 조치를 강구 하여야 한다.

② 공무원 등 근로자는 안전관리에 필요한 안전수칙의 준수 및 안전용구의 착용, 관계공무원 및 상급자의 지시를 따라야 한다. 이를 위반하거나 소홀히 하여 발생한 사고에 대하여는 불이익한 처분을 감수하여야 한다.

③ 안전보건총괄책임자 및 관리감독자는 공무원 등 근로자가 업무를 수행하는데 필요한 안전용구를 대여하거나 지급하여 안전사고를 예방하도록 하여야 한다.

+제89조(각종 사고 등에 대한 조치) ① 안전보건총괄책임자 및 관리감독자는 각종 사고 등 긴급 상황이 발생한 경우 공무원 등 근로자에게 비상근로를 명할 수 있다.

② 공무원 등 근로자는 근무시간을 불문하고 근무지 내에서 화재 및 각종 사고 등 위험상황을 발견한 때에는 즉시 적절한 조치를 이행함과 동시에 관계 공무원에게 보고하여야 한다.

+제90조(안전보건 교육) ① 안전보건총괄책임자 및 관리감독자는 공무원 등 근로자의 산업재해예방을 위하여 안전 및 보건에 관한 정기교육, 채용 시의 교육, 작업내용 변경 시의 교육, 유해위험 작업에 사용 시 특별안전교육 등 산업안전보건법령에 따른 제반 교육을 실시한다.

② 공무원 등 근로자는 전항에 따른 안전보건 교육에 성실하게 참여하여야 한다.

+제91조(건강진단) ① 안전보건총괄책임자 및 관리감독자는 공무원 등 근로자의 건강보호·유지를 위하여 「산업안전보건법」이 정하는 바에 따라

매년 1회 일반건강진단을 실시한다. 단, 사무직은 매 2년에 1회 실시한다.

② 안전보건총괄책임자 및 관리감독자는 「산업안전보건법」이 정하는 바에 따라 필요한 경우 특수·배치전·수시·임시건강진단 등을 실시한다.

③ 공무원 등 근로자는 안전보건총괄책임자 및 관리감독자가 실시하는 건강진단을 성실히 받아야 한다.

④ 안전보건총괄책임자 및 관리감독자는 건강진단 결과 이상자에 대하여는 업무장소의 변경, 업무의 전환, 근로시간의 단축 등의 적절한 조치를 취할 수 있다.

⑤ 안전보건총괄책임자 및 관리감독자는 「산업안전보건법 시행규칙」 제220조제1항에 해당하는 자에 대하여는 근로를 중지하도록 할 수 있다.

⑥ 안전보건총괄책임자 및 관리감독자는 질병의 사전발견과 조기치료가 가능하도록 국세청 직원 건강검진비 지원 기준에 따라 공무원 등 근로자에게 건강검진비를 지원할 수 있다.

+제92조(산업재해 예방을 위한 공무원 등 근로자의 의무) ① 공무원 등 근로자는 「산업안전보건법」 등에서 정하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 준수할 의무를 가진다.

② 공무원 등 근로자는 안전보건총괄책임자 및 관리감독자나 그 밖의 기관·단체에서 실시하는 산업재해 예방을 위한 각종 지시나 조치를 따라야 한다.

+제13장 재해보상

+제93조(재해보상 등) ① 공무원 등 근로자가 업무상 사망 또는 부상, 질병에 걸린 경우 「근로기준법」 및 「산업재해보상보험법」에 따라 보상을 실시한다.

- ② 공무원 등 근로자가 동일한 사유로 「민법」 또는 그 밖에 법령에 따라 피해 보상을 받은 경우 중복하여 보상을 하지 아니한다.

+제14장 취업규칙

+제94조(취업규칙의 작성·비치) 「근로기준법」 제93조 및 제94조에 의한 취업규칙은 이 규정으로 갈음한다.

+제95조(다른 법률과의 관계) 이 규정에 정함이 없는 사항에 대하여는 「근로기준법」 기타 노동관계법률 및 판례에서 정하는 바에 따른다.

부칙(2007. 4. 1. 국세청 훈령 제1641호)

제1조(시행일) 이 규정은 2007. 4. 1.부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 규정 제정일 현재 기간제근로자로서 제4조의 무기계약 근로자 사용기준에 해당하는 사무에 종사하는 자는 제5조제2항제2호에 의하여 무기계약 근로자로 전환하는 날 또는 2008년 1월 1일 재계약 후 2년을 초과하는 날의 전일까지는 기간제근로자의 신분을 유지한다.

부칙(2007. 10. 1. 국세청 훈령 제1671호)

제1조(시행일) 이 규정은 2007. 10. 1.부터 시행한다.

제2조(무기계약자로 전환되는 자에 대한 경과조치) 이 규정 시행 당시 공공부문 비정규직 종합대책에 따라 무기계약 근로자로 전환되는 자는 제10조에 해당하는 경우를 제외하고는 이 규정에 의하여 채용된 것으로 본다.

제3조(단시간 근로자에 대한 특례) 단시간 근로자의 경우에는 제5조 제1

항 단서, 제5조제2항, 제6조부터 제9조까지, 제11조, 제12조, 제14조부터 제16조까지, 제18조부터 제25조까지, 제26조제4항과 제5항, 제27조부터 제38조까지의 규정은 적용하지 아니한다.

제4조 (대체근무를 위한 기간제 근로자에 대한 특례) 휴직·파견 등으로 인한 결원 발생 기간 동안 해당 업무를 대신 수행하기 위하여 채용한 기간제 근로자에 대하여는 제15조, 제17조, 제18조제3호 및 제4호, 제19조부터 제22조까지의 규정은 적용하지 아니한다.

부칙(2009. 1. 19. 국세청 훈령 제1712호)

제1조 (시행일) 이 규정은 2009년 1월 19일부터 시행하되, 2009년 1월 1일부터 적용한다.

제2조 (기간제 근로자의 근무상한연령 신설에 대한 경과조치) 이 규정 시행일 당시 연령이 65세를 초과한 기간제 근로자에 대하여는 2009년 12월 31일까지 제17조제2항 규정을 적용하지 아니한다.

부칙(2009. 10. 21. 국세청 훈령 제1798호)

제1조 (시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2010. 3. 30. 국세청 훈령 제1836호)

제1조 (시행일) 이 규정은 2010년 4월 1일부터 시행한다.

제2조 (육아휴직 신청요건 완화에 따른 적용례) 제44조제1항제2호, 제45조제1항제2호의 규정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 적용한다.

1. 2008년 1월 1일 이후 출생한 영유아가 있는 무기계약 등 근로자
2. 2008년 1월 1일 이후 입양한 자녀가 있는 근로자

제3조 (단시간 근로자에 대한 특례) 단시간 근로자에 대해서는 제4조, 제

5조제2항, 제7조제1항 단서, 제7조제2항, 제8조부터 제11조까지, 제13조, 제14조, 제16조, 제17조제1항부터 제3항까지, 제18조, 제20조, 제21조, 제22조, 제23조부터 제27조까지, 제29조, 제31조, 제32조제4항, 제33조, 제34조부터 제39조까지, 제42조, 제44조부터 제46조까지, 제47조, 제50조부터 제58조까지 및 제59조의 규정은 적용하지 아니한다.

제4조 (대체근무를 위해 채용한 기간제 근로자에 대한 특례) 휴직·과건 등으로 인한 결원 발생 기간 동안 해당 업무를 대신 수행하기 위하여 채용한 기간제 근로자에 대해서는 제4조, 제5조제2항, 제18조, 제20조 제1항제3호 및 제4호, 제20조제2항, 제21조, 제22조, 제43조, 제44조부터 제46조까지의 규정을 적용하지 아니한다.

부칙(2012. 1. 13. 국세청 훈령 제1917호)

제1조 (시행일) 이 규정은 2012년 1월 13일부터 시행하되, 2012년 1월 1일부터 적용한다.

부칙(2012. 5. 8. 국세청 훈령 제1937호)

제1조 (시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2013. 6. 1. 국세청 훈령 제1999호)

제1조 (시행일) 이 규정은 2013년 6월 1일부터 시행한다.

부칙(2014. 9. 1. 국세청 훈령 제2071호)

제1조 (시행일) 이 규정은 2014년 9월 1일부터 시행한다.

제2조 (보수 지급일 조정에 따른 적용례) 제29조 제1항은 2014년 5월 급여 지급 분부터 적용한다.

부칙(2016. 3. 1. 국세청 훈령 제2146호)

제1조 (시행일) 이 규정은 2016년 3월 1일부터 시행하되, 2016년 1월 1일부터 적용한다.

부칙(2017. 4. 13. 국세청 훈령 제2201호)

제1조 (시행일) 이 규정은 2017년 4월 13일부터 시행하되, 2017년 4월 1일부터 적용한다.

부칙(2018. 2. 1. 국세청 훈령 제2235호)

제1조 (시행일) 이 규정은 2018년 2월 1일부터 시행하되, 2018년 1월 1일부터 적용한다.

부칙(2018. 12. 31. 국세청 훈령 제2279호)

제1조 (시행일) 이 규정은 2018년 12월 31일부터 시행한다.

부칙(2019. 12. 31. 국세청 훈령 제2345호)

제1조 (시행일) 이 규정은 2019년 12월 31일부터 시행한다.

부칙(2021. 5. 7. 국세청 훈령 제2442호)

제1조 (시행일) 이 규정은 2021년 5월 7일부터 시행하되, 2021년 5월 1일부터 적용한다.

부칙(2023. 9. 30. 국세청 훈령 제2591호)

제1조 (시행일) 이 규정은 2023년 9월 30일부터 시행하되, 제3조제10호 내지 제11호는 2024년 1월 1일부터 적용한다.

부칙(2025. 1. 31. 국세청 훈령 제2667호)

제1조 (시행일) 이 규정은 2025년 1월 31일부터 시행한다.

제2조 (재검토기한) 국세청장은 이 규정에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 31일 기준으로 3년이 되는 시점(매 3년째의 1월 31일까지)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

(명)

[illegible]

비정규직 채용계획서

채용부서	예: ○○과				
사업내용	○ (사업명) ○ (사업 세부내용) ○ (신규/지속사업 여부)				
채용 인원(명)	예: 10명	채용 기간	예: '18.7.1 ~'18.12.31	고용 형태	(기간제 또는 파견·용역)
채용사유	○ (휴직대체 등 비정규직 채용 사유 명시)				
직종 및 담당업무	○ (직종명) ○ (구체적인 업무 내용)				
소요예산	○ (인건비) 기본급, 수당 등 ○ (관리비용)				
기타사항	○ (기타 업무특성 등 필요사항 기술)				

작성 자 : (인)

확인 자 : (인)

근로계약서 (표준안)

○○○장(이하 “채용기관장“이라 함)과 ○○○(이하 “근로자“라 함)는 「국세청 공무원직 등 근로자 인사관리규정(이하“관리규정“)」에 따라 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 준수할 것을 약정한다.

< 근로자 인적사항 >

성 명	성 별	생년월일	근무형태
연 락 처	주 소		

제1조 [근로계약기간]

근로계약기간은 20○○년 ○월 ○일부터 20○○년 ○월 ○일로 한다.
(계약기간 만료와 동시에 근로계약은 종료되며, 재계약갱신권은 인정되지 아니한다.)

제2조 [시용기간]

- ① 근로계약일로부터 3개월간은 시용기간으로 하며 채용기관장은 시용기간 중 근로자의 근무태도, 품성, 업무수행능력 등을 종합 평가하여 본 채용 여부를 결정한다.
- ② 시용기간 중에라도 언제든지 전 1항의 요건에 부적합하다고 판단되는 경우, 채용기관장은 본 채용을 거부 또는 고용을 종료할 수 있다.

제3조 [근무장소(부서) 및 업무내용]

- ① 근무장소(소속부서) :
- ② 직종(업무내용) :

제4조 [근로시간 및 휴게시간]

- ① 근로자의 근로시간은 매주 ○요일부터 ○요일, ○○시부터 ○○시까지 근무 (휴게시간 ○○시~○○시)를 원칙으로 한다. 다만 채용기관장 또는 근로자가 담당할 사무의 부여, 복무사항을 실질적으로 관리하는 자(이하 “사용부서의 장“이라 함)가 업무상 필요에 의해 근무시간 등을 조정하는 경우 이에 따른다.

- ② 교대근로 형태의 근로자는 사용부서의 장이 운영하는 근로시간을 따른다.
(별지 근무표 등을 작성하여 정한 경우 그에 따름)
- ③ 소정근로시간은 1일 8시간, 1주 40시간의 범위로 하며 근로시간 4시간에 대하여 30분, 8시간에 대하여 1시간 이상을 휴게시간으로 부여한다.(야간근로시간대의 휴게시간은 근로의 특성을 감안하여 사용부서의 장이 정한다.)
- ④ 근로자는 사용부서의 장이 업무상 필요로 인하여 추가 근로(연장근로, 야간근로, 휴일근로)를 요청하는 경우 「근로기준법」에 저촉되지 않는 범위에서 이에 동의한다.

* 상기 사항에 대하여 근로자 동의여부 : 동의 ☐, 부동의 ☐

- ⑤ 근로자는 추가 근로(연장근로, 야간근로, 휴일근로)를 행할 경우 사용부서의 장의 승인을 받아야 하며, 미승인된 임의적 업무수행은 시간외근로로 인정되지 아니한다.

제5조[휴일 및 휴가]

- ① 1주 소정근로일을 개근한 경우 「근로기준법」 제55조에 따른 주휴일(매주 일요일. 단, 업무 특성 및 교대 근로 상황에 따라 비번일 중 1일을 주휴일로 할 수 있다.) , 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날(5월 1일)과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일(제1호 일요일 제외)은 유급휴일로 한다.
- ② 연차유급휴가 및 생리휴가는 「근로기준법」을, 그 밖의 휴가는 「관리규정」을 따른다.

제6조[보수]

보수는 월급제로 매월 보수표에 따른 기본급 및 기타 수당으로 구성되며, 그 밖의 구체적인 사항은 「관리규정」 및 관계법령에서 정하는 바에 따른다.

기본 항목	기본급(0호봉)		정액 급식비	
	가족수당		자격증수당	
	정근수당 추가가산금		정근수당 가산금	
○ 명절휴가비 : 예산의 범위 내에서 지급요건을 충족한 자에 한하여 연 2회 지급할 수 있다(연 2회/ 월 기본급의 60%).				
○ 임금지급일 : 보수는 매월 25일(첫날부터 말일까지 산정)에 지급한다. 다만, 지급일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다.				
○ 임금지급방법 : 보수는 근로자 명의의 예금계좌에 입금한다. *예금계좌번호 : ○○은행, ○○○-○○○-○○○○○				

제7조 [기타사항]

- ① 이 계약서에 명시되지 않은 사항은 「관리규정」을 따르되 그 밖의 사항은 노동관계법령에서 정하는 바에 따른다.
- ② 근로자는 「관리규정」을 준수를 불임 ‘서약서’를 작성하여 제출한다.
- ③ 업무량 변화, 예산감축, 직제와 정원의 개편 등 불가피한 고용조정, 승인없는 겸직 및 이중 취업, 해당 직무를 수행할 수 없을 정도의 신체 또는 정신상의 이상이 있는 경우, 근무태도가 불성실하다고 판단되는 경우 등 「관리규정」에서 정하는 계약해지의 사유가 발생한 경우 계약을 해지할 수 있다.
- ④ 계약서는 2부 작성하여 채용기관장과 근로자가 서명 날인하여 서로 1부씩 보관한다.

* 상기 사항에 대하여 근로자 수령 확인 여부 : 수령 ☐, 미수령 ☐

20 년 월 일

(채용기관장)

①

(근로자)

①

근로계약서 (표준안)

○○○장(이하 “채용기관장“라 함)과 ○○○(이하 “근로자“라 함)는 「국세청 공무원직 등 근로자 인사관리규정(이하 “관리규정“)」에 따라 다음과 같이 근로계약을 체결하고, 이를 성실히 준수할 것을 약정한다.

< 근로자 인적사항 >

성명	성별	생년월일	근무형태
연락처	주소		

제1조 [근로계약기간]

근로계약기간은 20○○년 ○월 ○일부터 20○○년 ○월 ○일로 한다.
(계약기간 만료와 동시에 근로계약은 종료되며, 재계약갱신권은 인정되지 아니한다.)

제2조 [시용기간]

- ① 근로계약일로부터 3개월간은 시용기간으로 하며 채용기관장은 시용기간 중 근로자의 근무태도, 품성, 업무수행능력 등을 종합 평가하여 본 채용 여부를 결정한다.
- ② 시용기간 중에라도 언제든지 전 1항의 요건에 부적합하다고 판단되는 경우, 채용기관장은 본 채용을 거부 또는 고용을 종료할 수 있다.

제3조 [근무장소(부서) 및 업무내용]

- ① 근무장소(소속부서) :
- ② 직종(업무내용) :

제4조 [근로시간 및 휴게시간]

월 소정근로시간 :						
1일			휴게시간	1일		
2일				2일		
3일				3일		
...				...		
별도사항						

- ① 근로자는 사용부서의 장이 업무상 필요로 인하여 추가 근로(연장근로, 야간근로, 휴일근로)를 요청하는 경우 「근로기준법」에 저촉되지 않는 범위에서 이에 동의한다.

* 상기 사항에 대하여 근로자 동의여부 : 동의 ☐, 부동의 ☐

- ② 근로자는 추가 근로(연장근로, 야간근로, 휴일근로)를 행할 경우 사용부서의 장의 승인을 받아야 하며, 미승인된 임의적 업무수행은 시간외근로로 인정되지 아니한다.

제5조 [보수]

보수는 아래와 같이 구성되며 그 밖의 구체적인 사항은 「관리규정」 및 관계법령에서 정하는 바에 따른다.

기본 항목	기본급(주00시간)		정액 급식비	
	자격증수당		직책수당	
	가족수당			
○ 명절휴가비 : 예산의 범위 내에서 지급요건을 충족한 자에 한하여 연 2회 지급할 수 있다(연 75 만원).				
○ 임금지급일 : 보수는 매월 00일(초일부터 말일까지 산정)에 지급한다. 다만, 지급일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다.				
○ 임금지급방법 : 보수는 근로자 명의의 예금계좌에 입금한다. *예금계좌번호 : ○○은행, ○○○-○○○-○○○○○				

제6조 [휴일 및 휴가]

- ① 1주 소정근로일을 개근한 경우 「근로기준법」 제55조에 따른 주휴일(매주 일요일. 단, 업무 특성 및 근로 상황에 따라 비번일 중 1일을 주휴일로 할 수 있다.), 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날(5월 1일)과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일(제1호 일요일 제외)은 유급휴일로 한다.
- ② 연차유급휴가 및 생리휴가는 「근로기준법」을, 그 밖의 휴가는 「관리규정」을 따른다.

제7조 [기타사항]

- ① 이 계약서에 명시되지 않은 사항은 「관리규정」을 따르되 그 밖의 사항은 노동관계법령에서 정하는 바에 따른다.
- ② 근로자는 「관리규정」 등 준수에 관해 붙임 ‘서약서’를 작성하여 제출한다.
- ③ 업무량 변화, 예산감축, 직제와 정원의 개편 등 불가피한 고용조정, 승인없는 겸직 및 이중 취업, 해당 직무를 수행할 수 없을 정도의 신체 또는 정신상의 이상이 있는 경우, 고의·중과실로 인한 손해를 유발한 경우, 근무태도가 불성실하다고 판단되는 경우 등 「관리규정」에서 정하는 계약해지의 사유가 발생한 경우 계약을 해지할 수 있다.
- ④ 계약서는 2부를 작성하여 채용기관장과 근로자가 서명 날인하여 서로 1부씩 보관한다.

* 상기 사항에 대하여 근로자 수령 확인 여부 : 수령 ☐, 미수령 ☐

20 년 월 일

(채용기관장)

①

(근로자)

①

서 약 서

○ 성 명 :

본인은 ○○세무서(지방국세청)에 근무함에 있어 「관리규정」과 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 직무를 정확하고 신속히 완수하기 위하여 창의적이고 성실한 자세로 맡은 바 임무를 수행하겠습니다.
2. 본인은 법령 및 직무상의 명령을 준수하여 근무기강을 확립하겠습니다.
3. 본인은 항상 친절하고 공정한 자세로 직무에 임하겠습니다.
4. 본인은 근무 중 알게 된 정보를 계약기간은 물론 퇴직 후에도 타인에게 제공 또는 누설하지 않겠습니다. (단, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 부패행위 신고와 「공익 신고자 보호법」에 따른 공익신고 등의 경우 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 본다.)
5. 본인은 출·퇴근 시간 등 복무사항을 준수하겠습니다.

위와 같이 성실한 자세로 직무에 임할 것이며 이를 위반하였을 시 모든 책임을 본인이 지고 계약해지 등 어떠한 처벌도 감수할 것임을 서약합니다.

20 . . .

서약자

①

○○지방국세청장 귀하

관리번호

공무직 등 근로자 인사기록카드

인 적 사 항	성 명	(한 자)				사 진 3.5X4.5
	생년월일	-	전화 번호	주택 휴대		
	주 소					

가 족 사 항	관 계	성 명	생년월일	관 계	성 명	생년월일

학 력 · 경 력	기 간	내 용	기 간	내 용

자 격 · 면 허	취득일자	명칭	시행기관	취득일자	명칭	시행기관

채 용 사 항	구 분	일 자	근무부서	담당업무	비고(기간 등)

포 상 사 항	일 자	종 류	발령기관	징 계 사 항	일 자	종 류	발령기관

재 직 증 명 서

제 호

인 적 사 항	성 명	한 글	
		한 자	
	주 소		
재 직 사 항	소 속		
	직 위 또는 직 급		
	기 간		부터 까지 년 월
용 도	(타 용도로는 사용할 수 없음)		

위와 같이 재직을 증명합니다.

년 월 일

기관장명

담당부서	
책 임 자	
담 당 자	
연 락 처	

[별지 제6-1호 서식]

경 력 증 명 서

제 호

인적 사항	성 명	한 글				
		한 자				
	주 소					
경 력 사 항	근 무 기 간		직 급	부서 및 직위		
근무년한		년 월		최종직위 또는 직급		
퇴직사유						
상벌 사항	포 상			징 계		
	년 월 일	종 류	시 행 청	년 월 일	종 류	시 행 청
용 도		(타 용도로는 사용할 수 없음)				

위와 같이 경력을 증명합니다.

년 월 일

기관장명

담당부서	
책 임 자	
담 당 자	
연 락 처	

공무직 등 근로자 근무성적 평정표

○ 평정대상기간: . . .부터 . . .까지

○ 평정대상자 인적사항

성 명	소 속	직 종	채용일(전환일)

○ 담당업무

※ 평정대상 기간에 해당하는 업무의 내용과 범위를 기재

○ 업무 추진실적

연번	업무과제	업무비중 (%)	주 요 실 적
1			
2			
3			
추가 업 무			

☐ 근무평정 이력

당해 연도(년)		전년도(년)		전전년도(년)	
상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기

1. 직무수행능력 평가 (60점)

평가요소	배점	정 의	평가점수
업무이해도	15	업무 관련 매뉴얼을 숙지하고 담당 업무에 활용하며, 개선 방안을 제시할 수 있다.	
의사 소통	15	소속 부서의 화합을 위해 노력하고 부서원의 적절한 요구와 건설적인 비판을 수용한다.	
성실성	15	맡은 일은 의무감을 갖고 자기 주도 하에 성실하게 처리한다.	
책임감	15	조직에 장애가 되는 행위를 하지 않으며, 맡은 업무와 조직의 발전에 헌신적인 자세	
총 점			

※ 탁월(15)·우수(12)·보통(9)·미흡(6)·불량(3)으로 구분·평가

2. 업무실적 평가 (30점)

평가요소	배점	정 의	평가점수
업무량	10	담당업무를 기간 내 얼마나 처리하였는가	
업무개선도	10	담당업무를 기간 내에 처리하였는가	
완성도	10	담당직무의 수행에 있어 그 처리내용이 어느 정도 정확하고 효과가 있었는가	
총 점			

※ 탁월(10)·우수(8)·보통(6)·미흡(4)·불량(2)으로 구분·평가

3. 직무수행태도 평가 (10점, 감점사유 1회당 △1점)

배점 (①)	직무수행태도 감점 사유							평가점수 (①-②)
	계 (②)	지각	무단 결근	무단 조퇴	무단 이석	불친절	교육 미이수	
10점								
횟수								

4. 종합 평정점수

종합평가점수 (1,2,3 평가점수 합계)	등급기재(점)
------------------------	-------------

5. 종합평정 의견(구체적 기재)

--

평정자 직위(직급): 성명: (서명 또는 날인)

화인자 직위(직급): 성명: (서명 또는 날인)

[별지 제7-1호 서식]

공무직 등 근로자 근무평정 결과표

[○○○○국세청(세무서)]

[근무평정 기간 : 20〇〇. 〇〇. 〇〇. ~ 20〇〇. 〇〇. 〇〇.]

성명	생년 월일	국실서	직종	채용일 (전환일)	근무평정 결과	비고
(예시)	1980.01.01	종로	비서	2005.01.01 (2007.01.01)	탁월(92점)	

제출자 직위(직급) :
성명 :
(서명 또는 날인)

공무직 등 근로자 근무평정 결과표(통보용)

인적사항	성 명	한글		
	부 서		근무평정 기 간	2000. 00. 00. ~ 2000. 00. 00.
	구 분	※공무직근로자 또는 기간제근로자		
	주 소			
근무평정 결과				
근무평정 사유				
위와 같이 본인은 근무평정 결과를 확인하였습니다. 년 월 일 (확인자) (인) 채용기관장 귀하				

[별지 제9호 서식]

확 인 서

	① 소 속	② 직 종	③ 성 명			
1 . 인 적 사 항	(현재)	(현재)	(한글)			
	(혐의당시)	(혐의당시)	(한자)			
2 . 비 위 유 형	① 금 품 및 향 응 수 수 관 계		(□ 해 당 됨 , □ 해 당 없 음)			
	② 공 금 의 횡 령 · 유 용 관 계		(□해당됨, □해당없음)			
	③ 중 점 정 화 대 상 비 위 관 계		(□해당됨, □해당없음)			
3 . 감 경 대 상 공 적 유 무 및 감 경 대 상 비 해 당 여 부	① 공적사항			② 징계사항		
	포상일자	포상종류	시행청	일자	종류	발령청
	③ 성실·능동적 업무처리과정에서의 과실로 인한 비위 해당 여부 (□해당됨, □해당없음)					
4 . 대 상 자 의 평 소 소 행	※ 근무실적, 직무수행능력, 직무수행태도, 경고 횟수 등을 구체적으로 기재					
5 . 기 타	※ 기타 정상참작 사유 기재					
위 기재사항이 사실과 다르지 아니함을 확인합니다. 작성 책임자 : 소속 직위(직급) 성명 (서명 또는 인) 징계의결요구권자 : 소속 직위(직급) 성명 (서명 또는 인)						

출 석 통 지 서

인 적 사 항	① 성명	한 글		② 소속	
		한 자		③ 직위(직급)	
	④ 주소				
⑤ 출석이유					
⑥ 출석일시		년 월 일 시 분			
⑦ 출석장소					
유의사항		1. 진술을 위한 출석을 원하지 않을 때에는 아래의 진술권 포기서를 즉시 제출하여야 함 2. 사정에 의하여 서면진술을 하고자 할 때에는 징계위원회 개최일 전일 까지 서면진술서가 도착하도록 제출하여야 함 3. 정당한 사유서 제출없이 지정된 일시에 출석하지 않고, 서면진술서도 제출하지 않은 경우에는 진술할 의사가 없는 것으로 인정·처리함			
제73조의 규정에 의하여 위와 같이 귀하의 출석을 통지합니다. 년 월 일 ○○지방국세청 징계위원회 (직인) ○○○귀 하					

-----절 취 선-----

진 술 권 포 기 서

인 적 사 항	① 성명	한 글		② 소속	
		한 자		③ 직위(직급)	
	④ 주소				
본인은 귀 징계위원회에 출석하여 진술하는 것을 포기합니다. 년 월 일 성 명 (인) ○○지방국세청 징계위원회 귀하					

서 면 진 술 서

소속		직위(급)	
성명		제출기일	년 월 일
사건명			
불참사유			

○ 진 술 내 용

제73조제5항의 규정에 의거 위와 같이 서면으로 진술하며,
만약 위 진술내용이 사실과 상이한 경우에는 여하한 처벌도 감수하겠습니다.

년 월 일
성명 (인)

○○지방국세청 징계위원회 귀하

징 계 처 분 사 유 설 명 서

① 소속 및 근무부서	② 구 분	③ 성 명
	※공무직근로자 또는 기간제근로자	
④ 주 문	상기 근로자는 ○○에 처한다	
⑤ 사 유	첨부의 징계의결서 사본과 같음	
위와 같이 처분하였음을 통지함. 년 월 일 ○○지방국세청 징계위원회 (인) ○ ○ ○ 귀하		

※ 참고 : 이 처분에 대한 불복이 있을 때에는 제75조에 의하여 이 설명서를 받은 날로부터 7일 이내에 징계위원회에 재심을 청구할 수 있습니다.

징 계 의 결 서

인 적 사 항	소 속	직 급	성 명
의 결 주 문			
이 유			

년 월 일

○○지방국세청 징계위원회

인

※ 징계이유에는 징계의 원인이 된 사실, 증거의 판단과 관계규정을 기재한다.

[별지 제13-1호 서식]

재심 신청서

인적사항	① 성 명	한글		
	③ 부 서		④ 근무기간	~ (년 월)
	⑤ 구 분	※공무직근로자 또는 기간제근로자		
	⑥ 주 소			
⑦ 신청사유				

위와 같이 본인은 25년 0월 00일 집행된 ○○처분에 대해 재심을 신청합니다.

 년 월 일

(재심신청인)
(인)

○○지방국세청 징계위원회 귀하

[별지 제14호 서식]

징계 처리 대장

[illegible]

[별지 제15호 서식]

제척 · 기피 · 회피 신청서

인적사항	① 성 명	한글		
	③ 부 서		④ 근무기간	~ (년 월)
	⑤ 구 분	※공무직근로자 또는 기간제근로자		
	⑥ 주 소			
⑦ 신청종류	☐ 제척 ☐ 기피 ☐ 회피			
⑧ 신청사유				

위와 같이 제척/기피/회피를 신청합니다.

년 월 일

(신청자) (인)

○○지방국세청 징계위원회 귀하

겸직허가 신청서

인적사항		소 속		직 위	
		직 급		성 명	
담당직무	직무내용과 성격				
	근무장소 (소재지)				
겸직신청 내용	기관명		겸직장소 (소재지)		
	직위		겸직기간 (시간)		
	겸직업무의 내용과 성격				
	겸직시 받는 보수				
담당직무와 겸직신청 업무와의 관련성					
직무전념에 미칠 영향정도					

20〇〇. . .

신청자 (인)

〇〇지방국세청장 귀하

【별지 제16-1호 서식】 개인정보 제공 동의서

공무직 등 근로자 개인정보 제공 동의서

성명		생년월일	
본인은 국세청 공무직 등 근로자 검직 신청과 관련하여, 아래 목적을 위해 사용되는 개인정보 제공에 동의합니다. 20 동의인 : (인) 국세청장 귀하			

개인정보 수집·이용 동의서

【수집하는 개인정보의 항목】

국세청은 위 채용을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집합니다.

- 항목 : 성명, 생년월일, 주소, 임금 외 기타 소득정보

【개인정보 수집 목적】

국세청 공무직 등 근로자 검직 타당성 검토 및 인사관리

【개인정보 보유 기간】

정보주체 개인정보는 원칙적으로 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 정보에 대해서는 아래의 이유로 명시한 기간 동안 보존합니다.

- 검직허가 신청서, 신청에 대한 검토서, 신청에 대한 검토의견서, 신청 결과통보서

보존기간 : 3년

보존사유 : 소관 업무 수행과 관련하여 공공기록물 관리에 관한 법률에서 정한 보유기간 동안 필요

개인정보의수집 및 이용 목적에 동의하십니까?

☐ 동의함

☐ 동의하지 않음

【동의를 거부할 권리가 있다는 사실과 동의 거부에 따른 불이익 내용】

정보주체는 공무직 등 근로자 검직 타당성 검토 및 인사관리를 위하여 수집하는 개인정보에 대해 동의를 거부할 권리가 있으며 동의 거부 시에는 검직이 불승인될 수 있습니다.

동의거부에 따른 불이익 내용을 숙지하였습니까?

☐ 예

☐ 아니오

공무직 등 근로자의
겸직허가 신청에 대한 검토서

운영지원과장	청장
전 결	

☐ 인적사항

- ☐ 소 속 :
- ☐ 직 종 :
- ☐ 계약유형 : 공무직, 기간제, 단시간근로자
- ☐ 직 위 :
- ☐ 성 명 :

☐ 신청내용

(천원)

기관(업체)명	겸직 직위	겸직기간 및 시간	보 수
	내 용		

☐ 검토의견

- ☐
- ☐ 상기 근로자의 겸직허가 신청을 검토한 바 「국세청 공무직 등 근로자 인사관리규정」 제31조제1항 각 호에 규정한 겸직 사유에 해당(하지 아니)하여 겸직을 (불)승인하는 것이 적정함

20〇〇. . .

검토자 직위(직급)

성명 (서명)

〇〇지방국세청장 귀하

겸직허가 신청 결과통보서

인적사항		소속		직종	
		직위		성명	
담당직무	직무내용과 성격				
	근무장소 (소재지)				
겸직신청 내용	기관명		겸직장소 (소재지)		
	직종		겸직기간 (시간)		
	겸직업무의 내용과 성격				
검토 의견		국세청 공무원 등 근로자 인사관리규정 제31조제1항 각 호에 규정한 겸직 사유에 해당하여 겸직을 승인함 (또는 겸직 사유에 해당하지 아니하여 겸직을 불승인 함)			
검토 결과		(승인, 불승인)			
년 월 일 ○○지방국세청장 (직인)					

시 용 직 원 에 대 한 평 가 표

소 속 : 직 종 : 성 명 :

구 분	항 목	평 가 내 용	평 점				
			탁월 (10)	우수 (9)	보통 (7)	미흡 (5)	불량 (4)
업 무 태 도	성 실 성	1. 지각, 조퇴, 외출, 결근, 휴가 사용 등 근태관리 적격성					
	책 임 감	2. 본인의 업무에 대한 결과와 언행에 책임지는가					
	준 법 성	3. 제규정 또는 규칙과 상사의 지시, 명령을 지키고, 복무 질서 유지를 위해 노력하는가					
	적 극 성	4. 맡은 업무를 자발적, 의욕적으로 수행하려고 노력하는가					
	대인관계	5. 동료들과 올바른 인간관계 형성을 위해 노력하는가					
업 무 의 목	업무목표달성도	6. 주어진 일을 소정기간 내에 처리하는가					
	정 확 성 신뢰성	7. 업무방침, 지시사항 등에 대해 핵심을 정확히 파악하고 있는가					
업 무 수 행 능 력	전 문 성	8. 업무수행에 필요한 실무지식과 경험 및 활용도					
	판 단 력	9. 업무처리에 있어 정확성과 신뢰성					
	친절의식	10. 내부/외부 고객와의 친화력, 칭찬/불만 발생빈도					
종합의견			종합점수		점 (수습합격 / 불합격)		

☞ 수습합격 기준: 종합 점수 70점 이상 - 합격, 70점 미만 - 불합격

20 년 월 일

평 가 자	직 위		성명	(서명 또는 날인)
-------	-----	--	----	------------

* 평가자 : 공무원 등 근로자의 ‘사용부서의 장’

[별지 제20호 서식]

경 고 장

발급번호 :

경 고 대 상 자	소 속			
	직 급		성 명	

경 고 사 유

일시	
내용	

귀하에게 관련된 상기 내용은 직원으로서 시정하여야 할 사항이므로 각성을 촉구하며, 향후 이러한 일이 발생하지 않도록 공무직 등 근로자 인사관리규정 제77조에 따라 엄중 “경고”함

20 ㄱ ㄴ ㄷ

사용부서장 : (인)

○ ○ 지방국세청장 (○○세무서장)

[별지 제21호 서식]

공무직 등 근로자 경고장 발부 및 수령대장

○○지방국세청(○○세무서)

[illegible]

[별표 1]

공무직 등 근로자 정원표

2025.00.00. 기준

(명)

[illegible]

특 별 휴 가

구 분	대 상	일 수
결 혼	본인	5
	자녀	1
출 산	배우자	10
입 양	본인	20
자녀돌봄	자녀가 있는 경우	자녀 수 +1
사 망	배우자, 본인 및 배우자의 부모	5
	본인 및 배우자의 조부모·외조부모	3
	자녀와 그 자녀의 배우자	3
	본인 및 배우자의 형제·자매	3
재해구호	재해로 피해를 입은 경우	5

※ 경조사휴가는 그 사유가 발생한 날을 포함하여 전후에 연속하여 실시하여야 함

※ 입양은 「입양촉진 및 절차에 관한 특례법」에 따른 입양에 한하며, 입양 외의 경조사휴가를 실시함에 있어 원격지일 경우에는 2일 범위 내에서 왕복소요일수를 가산할 수 있음

‘성실 및 품위유지 의무 위반’ 징계양정기준

비위의 도 및 과실 비위의 유형	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 중과실 이거나 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 경과실이거나 비위의 도가 경하고 중과실인 경우	비위의 도가 경하고 경과실인 경우
	또는 최근 3년 이내에 1회 이상 정직처분을 받은 후 다시 정직에 해당하는 사유가 발생하는 경우	또는 최근 3년 이내에 1회 이상 감봉처분을 받은 후 다시 감봉에 해당하는 사유가 발생하는 경우	또는 최근 3년 이내에 1회 이상 견책처분을 받은 후 다시 견책에 해당하는 사유가 발생하는 경우	또는 최근 3년 이내에 1회 이상 경고처분을 받은 후 다시 경고에 해당하는 사유가 발생하는 경우
1. 성실의무 위반 가. 직무태만 또는 회계질서 문란 나. 기 타 (허위보고, 문서 위·변조 또는 파기 등) 다. 준수 의무 위반 (규정·지시위반 등) 라. 직장이탈 금지 위반 마. 친절·공정의무 위반 (공무집행방해, 민원야기 등) 바. 비밀엄수 의무 위반 사. 근무성적 평정 최하위	해 고 ※ 근무성적 평정 결과 최근 3년 이내 연속 2회 또는 총 3회 'D등급'을 받은 때	정 직	감 봉	견 책
2. 품위유지 의무 위반 가. 성폭력 나. 성희롱 다. 성매매 라. 직장 내 괴롭힘 마. 음주운전 바. 기타(기관의 명예훼손 등)	해 고 ※ 3회이상 음주운전 ※ 음주운전 사망사고 발생 ※ 음주운전 교통사고로 인한 인적피해를 입힌 후 미조치 도주	해고-정직 ※ 2회이상 음주운전 ※ 음주운전 교통사고로 인한 물적·인적피해(사망사고 제외) 발생 ※ 음주운전 교통사고로 인한 물적피해를 입힌 후 미조치 도주	정직-감봉 ※ 음주운전으로 면허정지 또는 취소 중 운전 ※ 혈중알코올 농도 0.08%이상 또는 음주측정 불응	감봉-견책 ※ 혈중알코올 농도 0.08%미만
3. 겸직금지 의무 위반	해 고	해고-정직	-	-

‘ 청 렬 의 무 위 반 ’ 징 계 양 정 기 준

비위의 유형	금품·향응 등 재산상 이익	100만원 미만		100만원 이상
		수동	능동	
1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련 자 또는 직무관련공무원으로부터 받거 나 직무관련공무원에게 제공한 경우		정직-감봉	해고-정직	해고-정직
2. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하였으나, 그로 인 하여 위법·부당한 처분 등을 하지 아 니한 경우		해고-정직	해고-정직	해고
3. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하고, 그로 인하여 위법·부당한 처분 등을 한 경우		해고-정직	해고	해고

[별표 3의2]

‘공금 횡령·유용, 부정청탁에 따른 업무수행 등’ 징계양정기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고, 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과 실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과 실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과 실인 경우
1. 공금 횡령·유용	해고	해고	해고-정직	정직-감봉
2. 부정청탁에 따른 직무수행	해고	해고	정직-감봉	감봉-견책
3. 부정청탁	해고	해고-정직	정직-감봉	견책

[별표 4]

한시적 정년 연장 조건표

주민등록상 출생일이 속한 기간	환경관리직 / 경비직 (정년 만 65세)		'18.1.1자 전환유형
	당초정년	유예정년 (정년초과 근무기간)	
1952. 12. 31 이전	-	2020. 12. 31 (3.00)	기간제
1953. 01. 01 ~ 1953. 06. 30	2018. 06. 30	2021. 06. 30 (3.00)	기간제
1953. 07. 01 ~ 1953. 12. 31	2018. 12. 31	2021. 06. 30 (2.06)	기간제
1954. 01. 01 ~ 1954. 06. 30	2019. 06. 30	2021. 12. 31 (2.06)	무기계약
1954. 07. 01 ~ 1954. 12. 31	2019. 12. 31	2021. 12. 31 (2.00)	무기계약
1955. 01. 01 ~ 1955. 06. 30	2020. 06. 30	2022. 06. 30 (2.00)	무기계약
1955. 07. 01 ~ 1955. 12. 31	2020. 12. 31	2022. 06. 30 (1.06)	무기계약
1956. 01. 01 ~ 1956. 06. 30	2021. 06. 30	2022. 12. 31 (1.06)	무기계약
1956. 07. 01 ~ 1956. 12. 31	2021. 12. 31	2022. 12. 31 (1.00)	무기계약
1957. 01. 01 ~ 1957. 06. 30	2022. 06. 30	2023. 06. 30 (1.00)	무기계약
1957. 07. 01 ~ 1957. 12. 31	2022. 12. 31	2023. 06. 30 (0.06)	무기계약
1958. 01. 01 ~ 1958. 06. 30	2023. 06. 30	2023. 12. 31 (0.06)	무기계약
1958. 07. 01 ~ 1958. 12. 31	2023. 12. 31	2023. 12. 31 (0.00)	무기계약
1959. 01. 01 이후	해당 없음		무기계약